Universidade Estadual do Ceará - Graduando em Ciência da Computação

Yago Melo da Costa

Trabalho no Brasil 2026: Legislação, Modalidades e Tendências

Relatório objetivo sobre relações de trabalho, CLT, PJ, MEI e trabalho informal

Fortaleza, Ceará

2026

Resumo

O relatório “Trabalho no Brasil 2026” apresenta uma análise abrangente do mercado laboral brasileiro, integrando dados estatísticos do IBGE/PNAD Contínua e a fundamentação jurídica vigente. A obra examina os princípios constitucionais dos direitos sociais, a liberdade sindical e a estrutura da CLT, detalhando a evolução do Decreto-Lei 5.452/1943. O estudo aprofunda a caracterização do vínculo de emprego através de seus quatro requisitos essenciais, discutindo a subordinação algorítmica sob a ótica da jurisprudência do TST e STF. São comparadas detalhadamente as modalidades de trabalho com e sem vínculo, com foco na distinção entre a contratação via CLT e a “pejotização”, avaliando custos empresariais e garantias trabalhistas como FGTS e 13º salário. O documento aborda a figura do MEI, os limites de faturamento e a sistemática de tributação previdenciária da Lei 8.212/1991. Adicionalmente, analisa o crescimento do trabalho por plataformas digitais, as proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional para 2026 e a gestão de riscos ocupacionais, incluindo normas de saúde, segurança e combate ao assédio conforme a Lei 14.457/2022. O relatório encerra-se com um quadro comparativo consolidado sobre direitos, deveres e riscos de cada modelo de contratação.

Palavras-chave: CLT; Vínculo Empregatício; MEI; Plataformas Digitais; Direito do Trabalho.

Sumário

1. Panorama do trabalho no Brasil em 2026
2. Princípios constitucionais do trabalho
3. CLT: estrutura, história e direitos essenciais
4. Vínculo de emprego: os 4 requisitos e a subordinação algorítmica
5. Modalidades de trabalho com vínculo empregatício
6. Modalidades de trabalho sem vínculo empregatício
7. PJ versus CLT: comparação objetiva
8. MEI e trabalho informal
9. Previdência e tributos do trabalhador
10. Trabalho por plataformas digitais
11. Mudanças em tramitação no Congresso em 2026
12. Riscos e como se proteger
13. Quadro resumo e conclusões A. Apêndice A - Legislação citada e o que ela muda na prática R. Referências

1. Panorama do trabalho no Brasil em 2026

Nota metodológica. As séries deste relatório vão de 2012 a 2026 porque a PNAD Contínua, pesquisa domiciliar do IBGE que substituiu a antiga PNAD, iniciou a coleta em dezembro de 2012 (IBGE, 2026a), formando a partir daí uma série contínua e comparável. Os valores anuais são médias dos meses de cada ano, não leituras pontuais, e os de rendimento estão em reais, já descontados da inflação. As fontes são as tabelas da PNAD Contínua do IBGE (SIDRA) e as séries do Ipeadata/IPEA, que replicam os mesmos dados (IBGE, 2026a); (IPEA, 2026).

O mercado de trabalho brasileiro em 2026 apresenta-se em trajetória favorável, com a taxa de desocupação atingindo patamares historicamente baixos (IPEA, 2026). A média anual da desocupação em 2026 fechou em 5,8%, consolidando uma queda consistente desde o pico de 13,8% registrado em 2020 (IBGE, 2026a). Esse movimento é impulsionado principalmente pela expansão da população ocupada, que atingiu a média anual de 102,5 milhões de pessoas em 2026 (IBGE, 2026a).

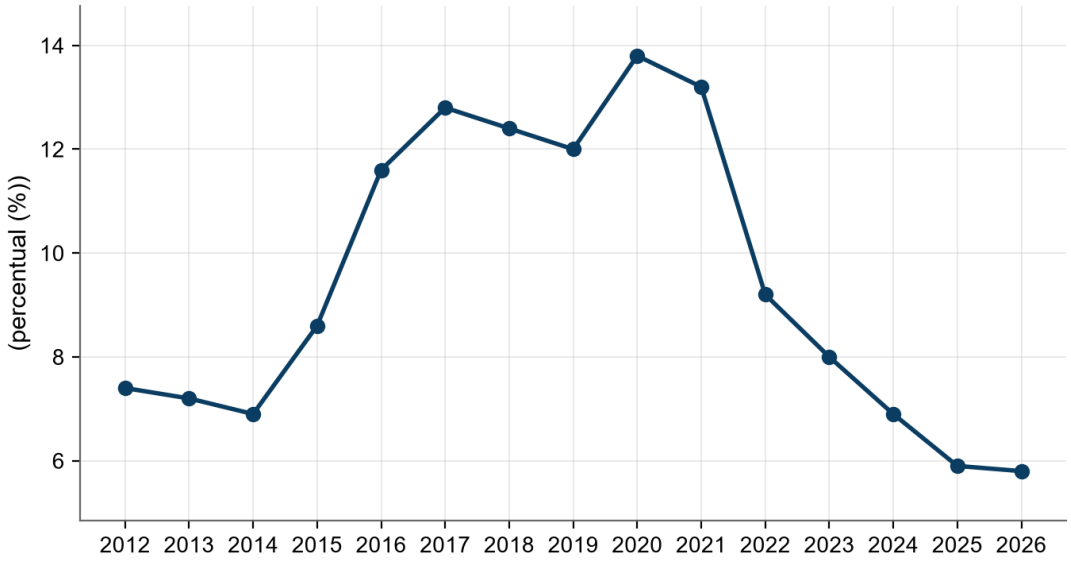


Figura 1 Taxa de Desocupação Anual (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026a).* Série histórica de médias anuais da PNAD Contínua.

O volume de pessoas ocupadas demonstra crescimento sustentado, saindo de 89,2 milhões em 2012 para 102,5 milhões em 2026 (IBGE, 2026a). No entanto, observa-se que a força de trabalho apresenta menor dinamismo, com a taxa de participação em 62,1% no trimestre encerrado em abril de 2026, valor inferior aos 63,2% registrados na média pré-pandemia (IPEA, 2026).

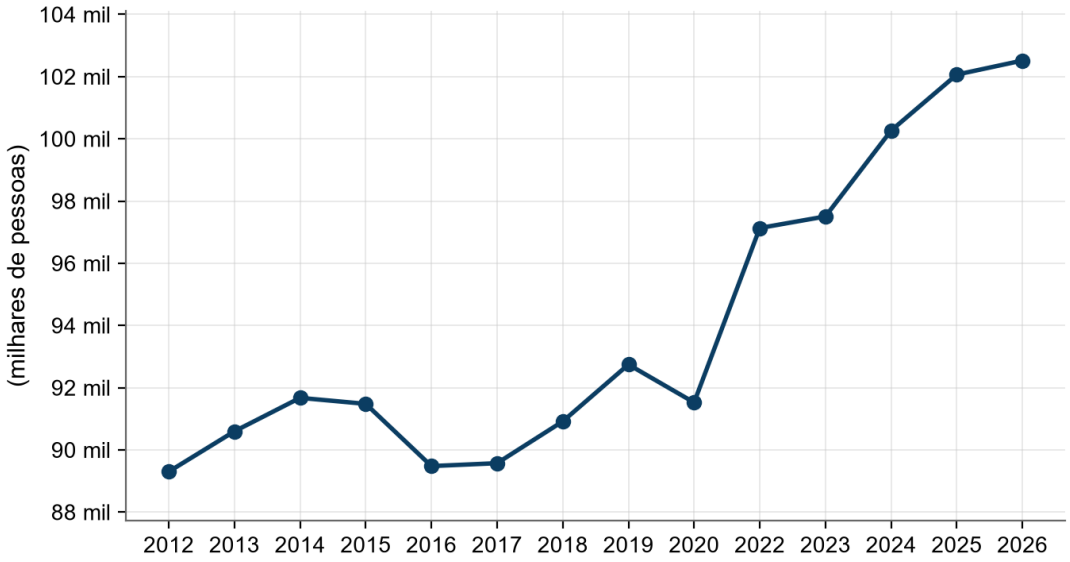


Figura 2 População Ocupada Anual (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026a).* Série histórica de médias anuais da PNAD Contínua.

A taxa de desocupação, por si só, mede apenas quem está sem trabalho e procurando vaga. Para enxergar o conjunto, é preciso situar toda a população de 14 anos ou mais em três estados: ocupada, subocupada ou não ocupada. Em 2026, 56,2% da população estava ocupada com jornada suficiente, 2,4% era subocupada, 3,5% estava desocupada e 37,9% estava fora da força de trabalho (IBGE, 2026a).

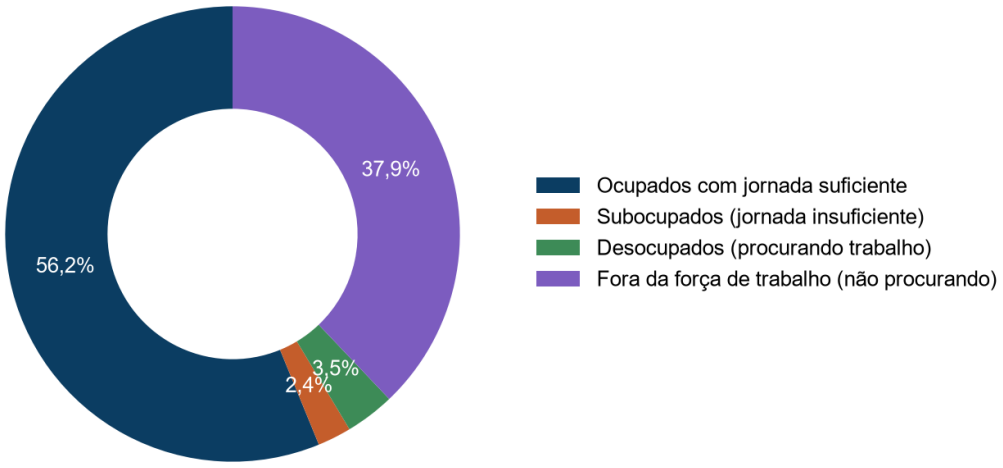


Figura 3 Composição da População de 14 Anos ou Mais por Situação de Ocupação (2026). *Fonte: (IBGE, 2026a).* Média anual da PNAD Contínua: 58,6% da população está ocupada (dos quais 2,4 pontos percentuais são subocupados) e 41,4% não está ocupado, concentrado fora da força de trabalho.

Ocupado é quem trabalhou pelo menos uma hora na semana de referência, por conta própria ou para outrem, com ou sem remuneração. Juntos, ocupados e desocupados formam a força de trabalho, que em 2026 correspondia a 62,1% da população de 14 anos ou mais (IBGE, 2026a). Desocupado é quem não tinha trabalho, estava disponível e procurava emprego — são exatamente os 3,5% do gráfico. Já fora da força de trabalho estão os 37,9% que não trabalham e também não procuram.

Os 41,4% da população que não estão ocupados se dividem em duas situações. Os 3,5% desocupados querem trabalhar e buscam vaga ativamente, por isso integram a força de trabalho. Os 37,9% fora da força não procuram trabalho: estudantes em tempo integral, pessoas dedicadas aos afazeres domésticos e ao cuidado da família, aposentados e pensionistas com renda própria, e quem desistiu de procurar por acreditar que não há vaga (IBGE, 2026a).

Subocupado é quem trabalhou na semana de referência, mas com menos horas do que desejava e estava disponível para trabalhar, a chamada insuficiência de horas. Esses trabalhadores têm emprego, porém jornada abaixo do pretendido, e por isso se distinguem dos desocupados: somam 2,4% da população, o equivalente a 4,2% dos ocupados (IBGE, 2026a). A subutilização da força de trabalho reúne essas três frentes: desocupados, subocupados e potencialmente desocupados, que reduziram a busca por vaga — estes últimos estão dentro dos 37,9% fora da força e somam 2,9% da população (IBGE, 2026a).

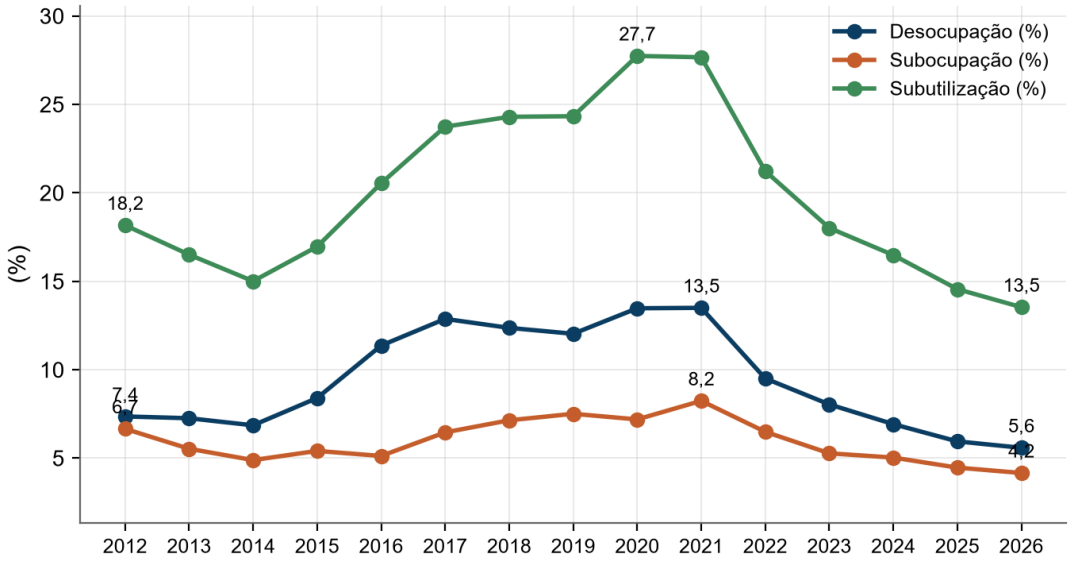


Figura 4 Taxas de Desocupação, Subocupação e Subutilização da Força de Trabalho (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026a).* A subutilização (desocupados + potencialmente desocupados + subocupados) segue bem acima da taxa de desocupação isolada, revelando o desemprego oculto dentro da ocupação.

Em perspectiva histórica, a subutilização caiu de 18,2% em 2012 para 13,5% em 2026, acompanhando a queda da desocupação, de 7,4% para 5,6%, e da subocupação, de 6,7% para 4,2% (IBGE, 2026a). Ainda assim, em 2026 a taxa de subutilização (13,5%) permanece mais que o dobro da desocupação isolada (5,6%), o que mostra que olhar apenas para o desemprego subestima a pressão real sobre o mercado de trabalho.

Composição demográfica. Em 2026, as mulheres formavam 51,8% da população de 14 anos ou mais, mas respondiam por 43,9% da força de trabalho, enquanto os homens somavam 48,2% da população e 56,1% da força (IPEA, 2026). A população em idade de trabalhar é, portanto, majoritariamente feminina, e a força de trabalho, majoritariamente masculina.

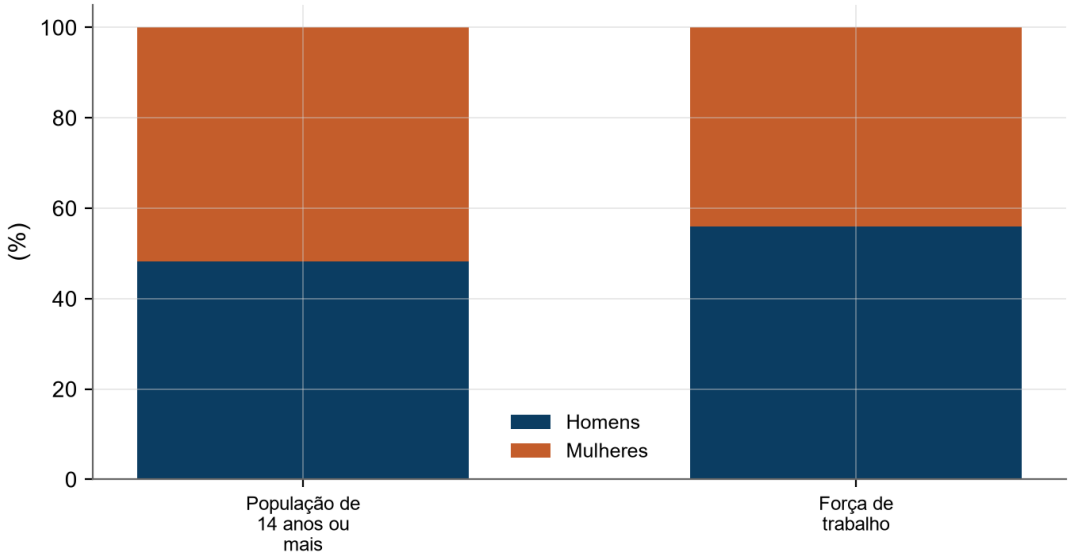


Figura 5 Composição da População de 14 Anos ou Mais e da Força de Trabalho por Sexo (2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* As mulheres são maioria na população de 14 anos ou mais, mas minoria na força de trabalho, reflexo da menor participação feminina.

Subutilização por sexo. A assimetria aparece com clareza na subutilização da força de trabalho: em 2026, a taxa foi de 16,6% entre as mulheres e de 11,2% entre os homens, e a desvantagem feminina se repetiu em todos os anos da série desde 2012 (IPEA, 2026). Mesmo ocupando menor parcela da força de trabalho, as mulheres concentram maior proporção de pessoas ociosas, entre desocupadas, subocupadas e potencialmente desocupadas.

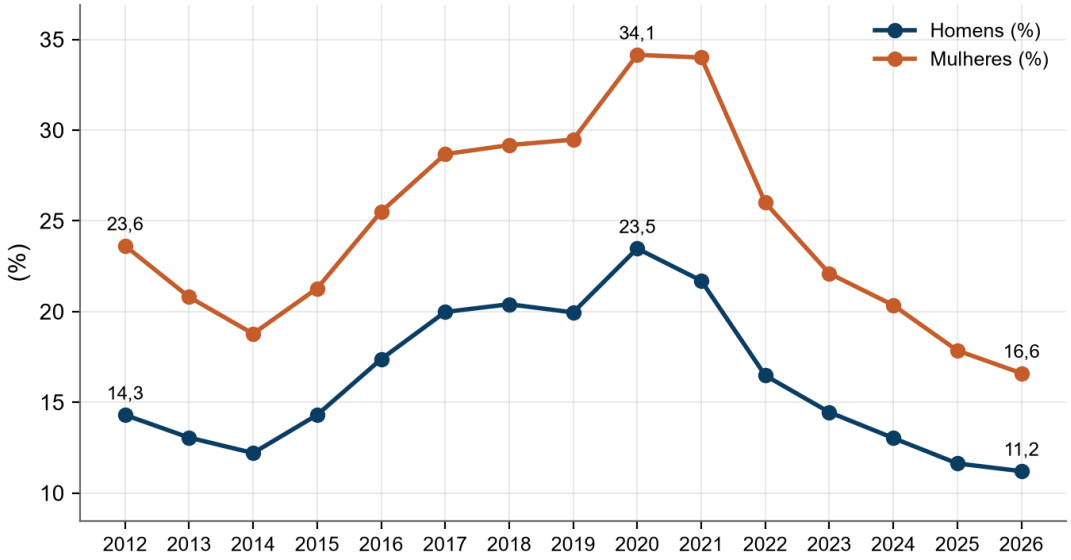


Figura 6 Taxa de Subutilização da Força de Trabalho por Sexo (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* A taxa de subutilização das mulheres supera a dos homens em todos os anos da série histórica.

Rendimento por sexo. No rendimento médio real do trabalho principal, a diferença de nível persiste: em 2026, os homens recebiam em média R$ 3.999,50 e as mulheres R$ 3.191,50, cerca de 20% menos (IPEA, 2026). Entre 2012 e 2026, o rendimento real cresceu para os dois sexos, mas a diferença em reais mudou pouco, de R$ 833 para R$ 808 (IPEA, 2026).

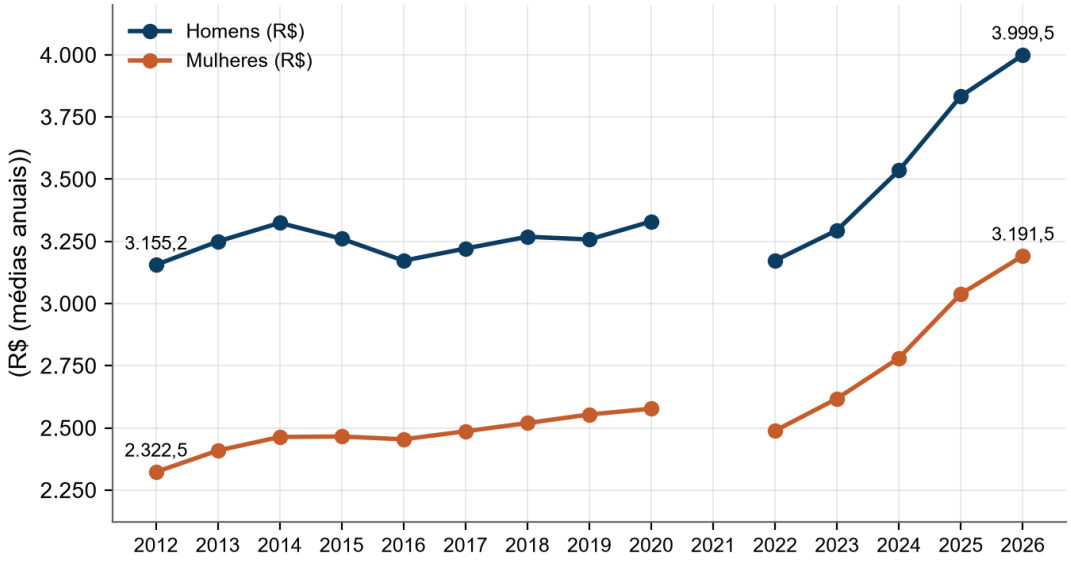


Figura 7 Rendimento Médio Real Mensal do Trabalho Principal por Sexo (2012-2026).

Fonte: (IPEA, 2026). O rendimento médio real das mulheres permanece abaixo do dos homens em toda a série, com ausência de dados em 2021.

Saúde percebida. A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), do IBGE, mostra que a autoavaliação de saúde acompanha a posição no mercado de trabalho: em 2019, 73,8% dos ocupados de 18 anos ou mais avaliavam a própria saúde como boa ou muito boa, contra 70,3% dos desocupados e 51,3% dos que estavam fora da força (IBGE, 2019). A diferença entre ocupados e pessoas fora da força passou de 20,4 pontos percentuais em 2013 para 22,5 em 2019 (IBGE, 2019).

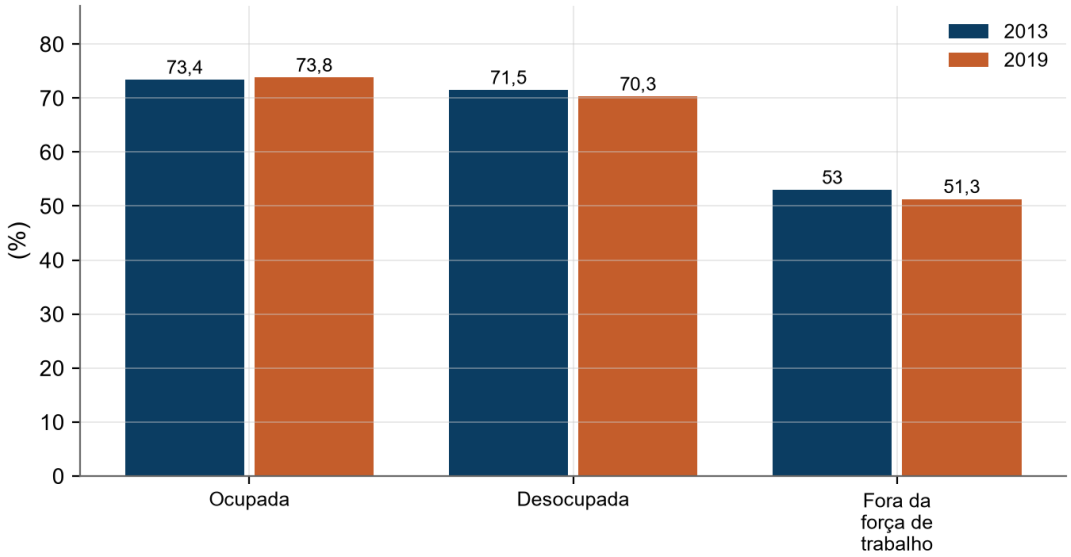


Figura 8 Autoavaliação de Saúde Boa ou Muito Boa por Situação Ocupacional (2013 e 2019).
Fonte: (IBGE, 2019). PNS. Quem estava fora da força de trabalho avaliava a própria saúde como boa ou muito boa 22,5 pontos percentuais menos do que os ocupados em 2019.

Renda e saúde. A renda domiciliar per capita separa ainda mais a autoavaliação de saúde: em 2019, 55,5% dos adultos na menor faixa de renda, de até 1/4 do salário mínimo, avaliavam bem a própria saúde, contra 86,4% na maior, acima de 5 salários mínimos (IBGE, 2019). O gradiente já aparecia em 2013, de 56,6% a 84,3%, e se manteve entre as duas edições (IBGE, 2019).

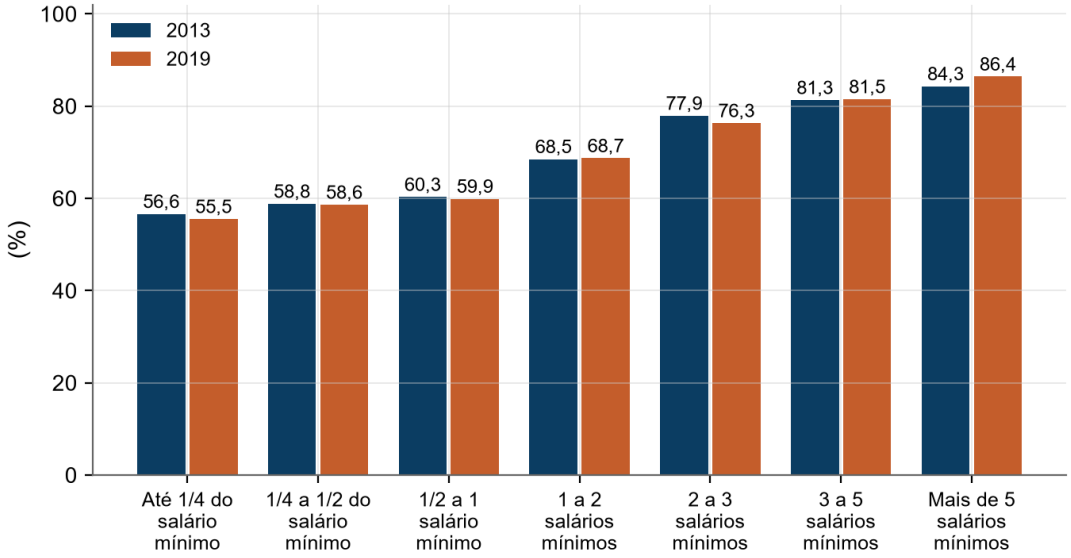


Figura 9 Autoavaliação de Saúde Boa ou Muito Boa por Faixa de Renda Domiciliar per capita (2013 e 2019). *Fonte: (IBGE, 2019). PNS.* A avaliação positiva da saúde sobe de 55,5% na menor renda para 86,4% na maior em 2019.

Cor ou raça e saúde. A desigualdade racial também aparece na percepção da saúde: em 2019, 71,0% das pessoas brancas avaliavam a própria saúde como boa ou muito boa, contra 62,9% das pretas e 62,1% das pardas (IBGE, 2019). O mesmo padrão valia em 2013, com 70,3% entre as brancas, 61,9% entre as pretas e 62,4% entre as pardas (IBGE, 2019).

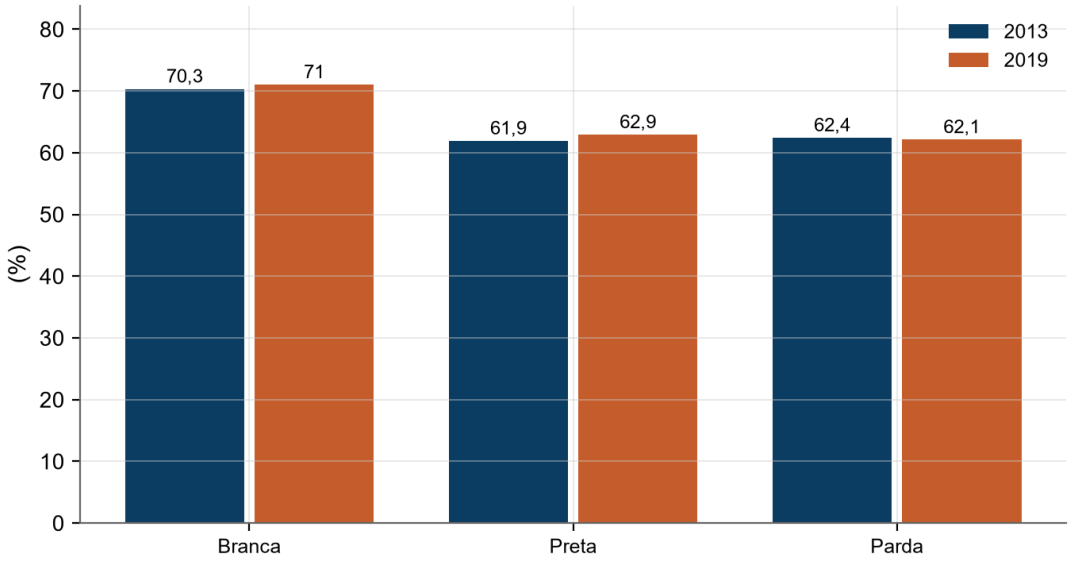


Figura 10 Autoavaliação de Saúde Boa ou Muito Boa por Cor ou Raça (2013 e 2019).
Fonte: (IBGE, 2019). PNS. Em 2019, 71,0% das pessoas brancas avaliaram a saúde como boa ou muito boa, contra 62,9% das pretas e 62,1% das pardas.

Quanto aos rendimentos, o rendimento médio mensal real do trabalho principal atingiu R$ 3.777,50 em 2026 (IBGE, 2026a). Este valor representa a renovação do pico da série histórica iniciada em 2012, que partiu de R$ 3.191,3 (IBGE, 2026a).

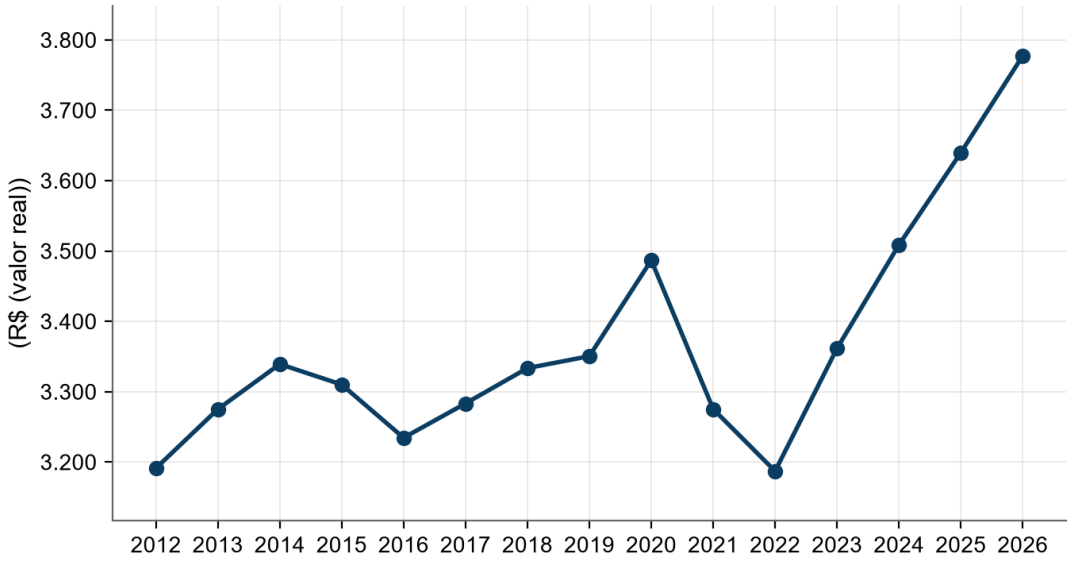


Figura 11 Rendimento Médio Mensal Real (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026a).* Série histórica de médias anuais da PNAD Contínua.

A composição do mercado divide-se entre vínculos formais e informais. O setor formal tem demonstrado maior vigor, com taxa média de expansão de 3,6% nos últimos doze meses até abril, superando a expansão de 1,5% do setor informal (IPEA, 2026). O crescimento da ocupação formal foi de 3,7% em doze meses, enquanto a informal cresceu 1,3% (IPEA, 2026).

Tabela 1 Comparativo de Crescimento por Vínculo. *Fonte: (IPEA, 2026).*

Tipo de Vínculo	**Taxa de Expansão (12 meses)**	**Desempenho Relativo**
Emprego Formal	3,6% (IPEA, 2026)	Superior (IPEA, 2026)
Setor Informal	1,5% (IPEA, 2026)	Inferior (IPEA, 2026)

No detalhamento dos rendimentos por vínculo, trabalhadores por conta própria e empregados sem carteira apresentaram os maiores crescimentos interanuais de renda, com altas de 9,1% e 7%, respectivamente (IPEA, 2026).

Em termos simples: O mercado de trabalho em 2026 está com o desemprego em níveis muito baixos, bem menores do que no auge da pandemia em 2020 (IBGE, 2026a). Mais pessoas estão trabalhando e os salários médios atingiram o valor mais alto desde 2012 (IBGE, 2026a). O emprego com carteira assinada está crescendo mais rápido do que os bicos e trabalhos informais (IPEA, 2026). O retrato, porém, não é uniforme: as mulheres são maioria na população, mas minoria na força de trabalho e recebem menos, e a saúde autoavaliada é pior nas menores rendas e entre pretos e pardos (IPEA, 2026); (IBGE, 2019).

Fontes consultadas: * (IBGE, 2019) * (IBGE, 2026a) * (IPEA, 2026)

2. Princípios constitucionais do trabalho

O trabalho é classificado como um direito social fundamental no ordenamento jurídico brasileiro (BRASIL, 1988, art. 6º). A dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, aliados à livre iniciativa, constituem fundamentos da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988, art. 1º).

A proteção ao trabalho humano manifesta-se na proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos, e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos (BRASIL, 1988, art. 7º, XXXIII).

O Princípio da Proteção é central na relação entre empregador e empregado, visando mitigar a fragilidade das relações trabalhistas, especialmente diante de fenômenos como a "pejotização" (BRASIL, 1988)

A liberdade sindical e o direito de greve são garantias asseguradas ao trabalhador (BRASIL, 1943, art. 7º, XXVI e XXVII). A liberdade de associação profissional ou sindical inclui o direito de não sofrer descontos salariais estabelecidos em convenção ou acordo coletivo sem prévia e expressa anuência (BRASIL, 1943, art. 7º, XXVI). Compete aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade e os interesses da deflagração de greve (BRASIL, 1943, art. 7º, XXVII).

No âmbito da propriedade, a Constituição estabelece que a propriedade deve atender a sua função social (BRASIL, 1988, art. 5º, XXIII).

Tabela 2 Direitos Sociais e Garantias do Trabalhador. *Fonte: (BRASIL, 1988).*

Direito/Garantia	**Descrição Legal**	**Base Legal (BRASIL, 1988)**
Jornada de Trabalho	Normal não superior a 8h diárias e 44h semanais	(BRASIL, 1988, art. 7º, XIII)
Salário Mínimo	Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para remuneração variável	(BRASIL, 1988, art. 7º, VII)
Irredutibilidade	Salário irredutível, salvo disposição em convenção ou acordo coletivo	(BRASIL, 1988, art. 7º, VI)

Direito/Garantia	Descrição Legal	Base Legal (BRASIL, 1988)
Trabalho Noturno	Remuneração superior à do trabalho diurno	(BRASIL, 1988, art. 7º, IX)
Décimo Terceiro	Base na remuneração integral ou valor da aposentadoria	(BRASIL, 1988, art. 7º, VIII)

A igualdade de direitos é estendida ao trabalhador avulso, equiparando-o ao trabalhador com vínculo empregatício permanente (BRASIL, 1943, art. 7º, XXV). Aos trabalhadores domésticos, são assegurados diversos direitos previstos no art. 7º, incluindo a integração à previdência social (BRASIL, 1988, art. 7º, parágrafo único).

Em termos simples: A lei brasileira trata o trabalho como um direito básico e protege o empregado, que é a parte mais fraca da relação, garantindo limites de horas, salário mínimo e a liberdade de se organizar em sindicatos ou fazer greve (BRASIL, 1988).

Garantias Econômicas	Jornada e Proteção
Salário mínimo e pagamento pontual (BRASIL, 1988, art. 7º, VII)	Jornada de até 8h diárias e 44h semanais (BRASIL, 1988, art. 7º, XIII)
Décimo terceiro salário (BRASIL, 1988, art. 7º, VIII)	Proteção contra despedida arbitrária (BRASIL, 1988, art. 7º, I)
Férias anuais remuneradas com 1/3 (BRASIL, 1988, art. 7º, XVII)	Liberdade sindical e direito de greve (BRASIL, 1988, art. 8º e 9º)

Figura 12 Principais Direitos Sociais do Trabalhador (CF, art. 7º). *Fonte: (BRASIL, 1988).* Seleção dos direitos mais relevantes previstos no art. 7º da Constituição Federal.

Em termos reais, o piso constitucional acompanhou de perto a renda média no período: entre 2012 e 2026, o salário mínimo real cresceu cerca de 21%, contra aproximadamente 18% do rendimento médio do trabalho principal, o que reduziu de forma moderada a distância entre o piso garantido em lei e a renda média (IBGE, 2026a); (IPEA, 2026).

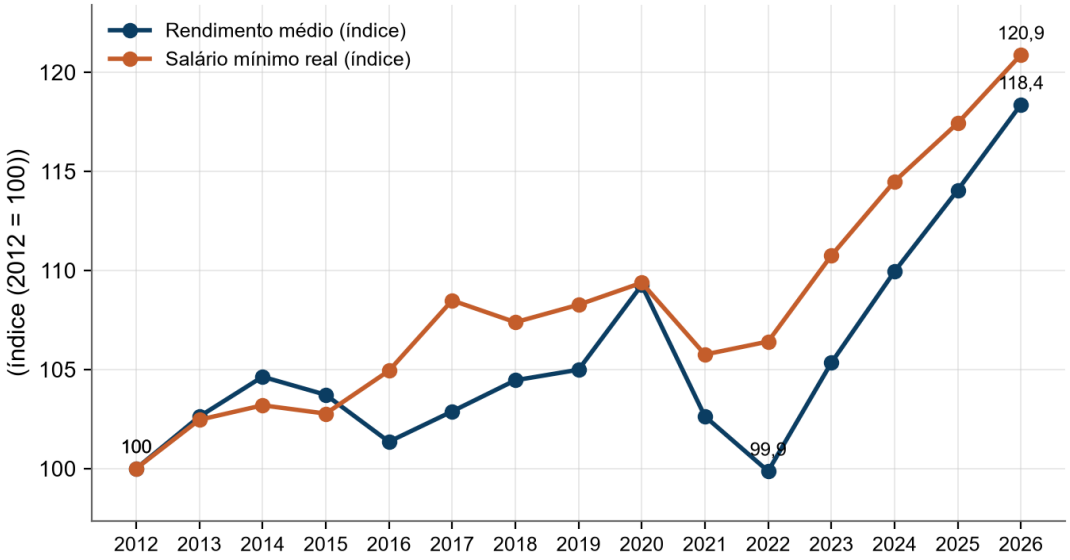


Figura 13 Rendimento Médio x Salário Mínimo Real (índice 2012 = 100). *Fonte: (IBGE, 2026a); (IPEA, 2026).* Índices com base 2012 = 100; rendimento médio real (IBGE) e salário mínimo real (Ipeadata).

Fontes consultadas: * (BRASIL, 1988) * (BRASIL, 1943)

3. CLT: estrutura, história e direitos essenciais

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (BRASIL, 1943). Esta norma estatui as regras que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho (BRASIL, 1943, art. 1º). A estrutura define o empregador como a empresa que assume os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço (BRASIL, 1943, art. 2º).

3.1 Direitos Essenciais e Garantias

O ordenamento jurídico brasileiro assegura um conjunto de direitos fundamentais ao trabalhador, reforçados pela Constituição Federal e pela CLT: (BRASIL, 1943)

- **Remuneração e Benefícios:** Garantia de salário mínimo, 13º salário e remuneração do trabalho noturno superior à do diurno (BRASIL, LEI 13.467/2017).
- **Descanso e Férias:** Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, e gozo de férias anuais remuneradas com acréscimo de, no mínimo, um terço do salário normal (BRASIL, 1988).
- **Proteções Específicas:** Licença-maternidade de 120 dias, licença-paternidade nos termos da lei e proteção ao mercado de trabalho da mulher (BRASIL, 1988).
- **Segurança e Saúde:** Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, além de normas de higiene e segurança (BRASIL, LEI 13.467/2017).
- **Rescisão:** Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, com mínimo de 30 dias (BRASIL, 1988).

3.2 Jornada de Trabalho e Regras Excepcionais

A duração normal do trabalho é de até oito horas diárias e quarenta e quatro semanais (BRASIL, 1988). A lei permite a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva (BRASIL, 1988).

Para casos excepcionais, o trabalhador pode ultrapassar a jornada normal: 1. **Horas Extras:** A remuneração do serviço extraordinário deve ser, no mínimo, 50% superior à do normal (BRASIL, 1988). 2. **Limites e Compensação:** A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o banco de horas ou o acordo de compensação de jornada (BRASIL, 1943, art. 59-B). 3. **Jornada 12x36:** É facultado estabelecer horário de 12 horas de trabalho seguidas

por 36 horas de descanso ininterruptas, via convenção ou acordo coletivo (BRASIL, 1943, art. 59-A).

Tabela 3 Comparativo de Jornadas e Adicionais. *Fonte: (BRASIL, 1988).*

Tipo de Jornada/ Hora	**Limite/Regra**	**Adicional Mínimo**	**Fonte**
Normal Diária	8 horas (BRASIL, 1988)	N/A (BRASIL, 1988)	(BRASIL, 1988)
Normal Semanal	44 horas (BRASIL, 1988)	N/A (BRASIL, 1988)	(BRASIL, 1988)
Extraordinária	Conforme acordo (BRASIL, 1988)	50% (BRASIL, 1988)	(BRASIL, 1988)

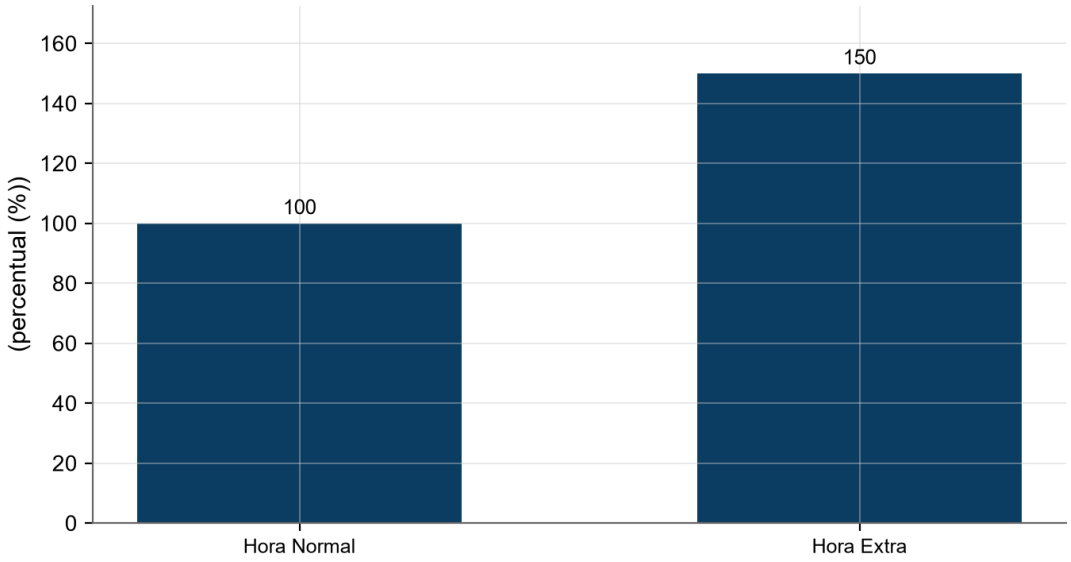


Figura 14 Adicional de Remuneração do Serviço Extraordinário. *Fonte: (BRASIL, 1988).* Valor base da hora normal considerado como 100%

3.3 Reforma Trabalhista de 2017 e Mudanças Recentes

A Lei 13.467/2017 introduziu alterações significativas na CLT, priorizando a negociação sobre a lei em diversos pontos (BRASIL, LEI 13.467/2017). Entre as principais mudanças estão:

- **Trabalho Intermitente:** Modalidade onde a prestação de serviços não é contínua, com verbas rescisórias calculadas pela média dos valores recebidos (BRASIL, 1943, art. 452-F).
- **Compensação de Jornada:** O não atendimento de exigências legais para compensação não implica repetição de pagamento de horas excedentes se não ultrapassada a jornada semanal, sendo devido apenas o adicional (BRASIL, 1943, art. 59-B).
- **Banco de Horas:** Reforço à validade de acordos de compensação mesmo com a prestação de horas extras habituais (BRASIL, 1943, art. 59-B).

Regra Geral	**Pós-Reforma 2017**
Jornada 8h/dia (BRASIL, 1988)	Banco de Horas mantido com extras habituais (BRASIL, 1943)
Adicional 50% (BRASIL, 1988)	Validade de acordo tácito para adicional (BRASIL, 1943)

Figura 15 Impacto da Reforma Trabalhista na Compensação de Jornada. *Fonte: (BRASIL, LEI 13.467/2017).* Comparativo entre a base constitucional e as flexibilizações da Lei 13.467/2017

Em termos simples: A CLT é o livro de regras do trabalho no Brasil. Ela garante que ninguém trabalhe mais de 8 horas por dia (ou 44 por semana) sem receber um extra de pelo menos 50% por hora a mais (BRASIL, 1988). A Reforma de 2017 trouxe novas formas de contrato, como o intermitente, e facilitou acordos entre patrão e empregado para compensar horas (BRASIL, LEI 13.467/2017).

Fontes consultadas: * (BRASIL, 1988) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 13.467/2017)

4. Vínculo de emprego: os 4 requisitos e a subordinação algorítmica

A caracterização do vínculo empregatício no Brasil exige a presença cumulativa de requisitos específicos para que o trabalhador seja considerado empregado (BRASIL, 1943, art. 3º). A ausência de qualquer um desses elementos descaracteriza a relação de emprego, podendo configurar trabalho autônomo ou outras modalidades contratuais (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 442-B).

Os pressupostos fundamentais são: a prestação de serviços por pessoa física, a natureza não eventual (habitualidade), a dependência do empregador (subordinação) e a contraprestação financeira (salário) (BRASIL, 1943, art. 3º). A lei estabelece que não há distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento da empresa, no domicílio do empregado ou a distância, desde que esses pressupostos estejam presentes (BRASIL, 1943, art. 6º).

Tabela 4 Caracterização do vínculo empregatício. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Etapa	**Requisito**	**Base legal**
1	Pessoa física	(BRASIL, 1943, art. 3º)
2	Habitualidade (não eventualidade)	(BRASIL, 1943, art. 3º)
3	Subordinação	(BRASIL, 1943, art. 3º)
4	Onerosidade (salário)	(BRASIL, 1943, art. 3º)
5	Vínculo de emprego reconhecido	(BRASIL, 1943, art. 3º)

A subordinação jurídica é o ponto central para a distinção entre o emprego e o trabalho autônomo (FONSECA, 2026). No contexto do trabalho por aplicativos, discute-se a subordinação algorítmica, onde o controle é exercido por sistemas digitais (FONSECA, 2026). A legislação brasileira equipara os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão aos meios pessoais e diretos de subordinação jurídica (BRASIL, 1943, art. 6º, parágrafo único).

Tabela 5 Distinção entre Modalidades de Trabalho. *Fonte: (BRASIL, 1943), (BRASIL, LEI 13.467/2017).*

Modalidade	**Subordinação**	**Natureza do Vínculo**	**Base Legal**
Empregado	Presente (BRASIL, 1943, art. 3º)	Vínculo Empregatício (BRASIL, 1943, art. 3º)	(BRASIL, 1943, art. 3º)
Autônomo	Ausente (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 442-B)	Prestação de Serviços (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 442-B)	(BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 442-B)
Intermitente	Presente, mas não contínua (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 443, ğ 3º)	Vínculo Empregatício (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 443, ğ 3º)	(BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 443, ğ 3º)

A "pejotização" ocorre quando se contrata um trabalhador como pessoa jurídica para mascarar uma relação de emprego (STF NOTICIAS, 2026). Essa prática é considerada abusiva quando os sócios da empresa contratada mantêm com o contratante relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade (BRASIL, LC 123/2006, art. 4º, ğ 4º, XI). O Projeto de Lei 3406/2026 visa justamente proteger o trabalhador contra a contratação fraudulenta e a pejotização abusiva (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b).

Quanto à responsabilidade, empresas que integram grupo econômico respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego (BRASIL, 1943, art. 2º, ğ 2º). Para a configuração de grupo econômico, é necessária a demonstração de interesse integrado, comunhão de interesses e atuação conjunta, não bastando a mera identidade de sócios (BRASIL, 1943, art. 2º, ğ 3º). No âmbito da Seguridade Social, empresas de grupo econômico também respondem solidariamente (BRASIL, LEI 8.212/1991, art. 31, IX).

Em termos simples: Para ser considerado empregado, a pessoa precisa trabalhar com frequência, receber salário, ser pessoa física e obedecer às ordens do patrão (BRASIL, 1943, art. 3º). Se o patrão usa um aplicativo para dar ordens, isso ainda conta como subordinação (BRASIL, 1943, art. 6º). A "pejotização" é quando a empresa obriga o trabalhador a

abrir um CNPJ para evitar pagar direitos trabalhistas, o que pode ser considerado fraude se a pessoa continuar trabalhando como se fosse empregada (BRASIL, LC 123/2006).

Fontes consultadas: * (FONSECA, 2026) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, LEI 13.467/2017) * (STF NOTICIAS, 2026) * (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026b) * (BRASIL, LEI 8.212/1991)

5. Modalidades de trabalho com vínculo empregatício

5.1 CLT tempo indeterminado (padrão)

Como funciona na prática: O empregador admite o trabalhador para prestar serviços de forma pessoal, sob dependência de ordens e mediante pagamento de salário (BRASIL, 1943, art. 2º). O contrato não possui data de término fixada, permanecendo vigente enquanto houver interesse de ambas as partes (BRASIL, 1943, art. 1º).

Como deveria funcionar segundo a lei: A relação é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (BRASIL, 1943, art. 1º). O empregador assume os riscos da atividade econômica, sendo responsável por dirigir a prestação do serviço e efetuar o pagamento do salário (BRASIL, 1943, art. 2º).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 6 Direitos e Deveres CLT Indeterminado. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Recebimento de salário (BRASIL, 1943, art. 2º)	Prestação pessoal do serviço (BRASIL, 1943, art. 2º)
Direção da atividade pelo empregador (BRASIL, 1943, art. 2º)	Assunção dos riscos econômicos pelo patrão (BRASIL, 1943, art. 2º)

O contratante deve admitir, assalariar e dirigir a prestação de serviço (BRASIL, 1943, art. 2º).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização é realizada pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do MTE (MTE, 2026b). O Auditor-Fiscal do Trabalho atua na verificação do cumprimento das normas (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 1º). O registro deve ser feito via CTPS digital e eSocial (ESOCIAL, 2026). Infrações resultam em autos de infração e multas administrativas (BRASIL, 1943, Livro V).

Em termos simples: É a carteira assinada comum, onde você trabalha sem data para sair e recebe seu salário mensalmente (BRASIL, 1943, art. 2º).

5.2 CLT tempo determinado e contrato de experiência

Como funciona na prática: O contrato possui um prazo de validade pré-estabelecido, podendo ser utilizado para atividades transitórias ou como teste inicial (experiência) para verificar a aptidão do empregado (BRASIL, 1943, art. 445).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela CLT, o contrato por tempo determinado deve respeitar os limites legais de duração (BRASIL, 1943, art. 445). O contrato de experiência é uma modalidade específica de tempo determinado (BRASIL, 1943, art. 445).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 7 Direitos e Deveres Tempo Determinado. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Salário proporcional ao período (BRASIL, 1943, art. 2º)	Cumprimento do prazo estipulado (BRASIL, 1943, art. 445)
Registro em CTPS (BRASIL, 1943, art. 1º)	Pagamento de verbas ao término (BRASIL, 1943, art. 2º)

O contratante deve definir claramente o prazo de término no ato da contratação (BRASIL, 1943, art. 445).

Como o Estado enxerga e age: O MTE fiscaliza a duração dos contratos para evitar fraudes na contratação indeterminada (MTE, 2026b). A Auditoria-Fiscal do Trabalho verifica a anotação correta na CTPS digital (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 1º). O envio dos eventos de admissão e desligamento ocorre via eSocial (ESOCIAL, 2026).

Em termos simples: É aquele contrato com data para acabar ou o "período de teste" para ver se o funcionário serve para a vaga (BRASIL, 1943, art. 445).

5.3 Trabalho intermitente

Como funciona na prática: O trabalhador é contratado, mas não trabalha continuamente, sendo chamado pelo empregador apenas quando há demanda, com pagamento proporcional às horas trabalhadas (BRASIL, 1943, art. 452-A).

Como deveria funcionar segundo a lei: Conforme o art. 452-A da CLT, o empregador deve convocar o trabalhador com antecedência, e este tem o prazo de 3 dias para responder se aceita ou não a chamada (BRASIL, 1943, art. 452-A).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 8 Direitos e Deveres Intermitente. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Pagamento imediato ao fim do ciclo (BRASIL, 1943, art. 452-A)	Resposta à convocação em 3 dias (BRASIL, 1943, art. 452-A)
Direito de recusa da chamada (BRASIL, 1943, art. 452-A)	Formalização do contrato escrito (BRASIL, 1943, art. 452-A)

O contratante deve realizar a convocação formal e pagar as verbas proporcionais ao final de cada período de prestação de serviço (BRASIL, 1943, art. 452-A).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização do MTE monitora se o intermitente não está sendo usado para mascarar vínculo fixo sem direitos (MTE, 2026b). O controle de chamadas e pagamentos é auditado via eSocial (ESOCIAL, 2026). Sanções administrativas são aplicadas conforme o Livro V da CLT (BRASIL, 1943).

Em termos simples: Você tem vínculo, mas só trabalha e ganha quando a empresa te chama e você aceita (BRASIL, 1943, art. 452-A).

5.4 Trabalho em tempo parcial

Como funciona na prática: A jornada de trabalho é reduzida em comparação à jornada integral, com salário proporcionalmente menor (BRASIL, 1943, art. 58-A).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pelo art. 58-A da CLT, o regime de tempo parcial deve observar os limites de horas semanais definidos na legislação (BRASIL, 1943, art. 58-A).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 9 Direitos e Deveres Tempo Parcial. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do trabalhador	Deveres (trabalhador e contratante)
Salário proporcional à jornada (BRASIL, 1943, art. 58-A)	Cumprimento da carga horária reduzida (BRASIL, 1943, art. 58-A)
Registro de jornada (BRASIL, 1943, art. 1º)	Pagamento de salário mínimo hora (BRASIL, 1943, art. 2º)

O contratante deve respeitar o limite de horas acordado, não podendo exigir jornada integral sem a devida alteração contratual (BRASIL, 1943, art. 58-A).

Como o Estado enxerga e age: O Auditor-Fiscal do Trabalho verifica se a jornada reduzida é real ou se há horas extras não pagas (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 1º). O registro da jornada é controlado via eSocial (ESOCIAL, 2026).

Em termos simples: É o emprego de "meio período", onde você trabalha menos horas e ganha proporcionalmente a isso (BRASIL, 1943, art. 58-A).

5.5 Trabalho temporário

Como funciona na prática: Uma pessoa física é contratada por uma empresa de trabalho temporário para prestar serviços a uma empresa tomadora, visando substituir pessoal regular ou atender acréscimo extraordinário de serviços (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 2º).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela Lei 6.019/1974, o contrato deve ser obrigatoriamente escrito e conter o motivo justificador da demanda (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 9º). A contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 2º, ğ 7º).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 10 Direitos e Deveres Temporário. *Fonte: (BRASIL, LEI 6.019/1974).*

Direitos do trabalhador	Deveres (trabalhador e contratante)
Atendimento médico e refeição da tomadora (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 2º, ğ 2º)	Garantia de segurança e higiene (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 2º, ğ 1º)

Direitos do trabalhador	Deveres (trabalhador e contratante)
Condições de alimentação da tomadora (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 4º-C)	Registro do contrato escrito (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 9º)

O contratante deve garantir as condições de segurança, higiene e salubridade no local de trabalho (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 2º, ğ 1º).

Como o Estado enxerga e age: O MTE fiscaliza a regularidade da empresa de trabalho temporário, que deve ter registro no Departamento Nacional de Mão-de-Obra (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 5º). A Auditoria-Fiscal do Trabalho verifica se houve a caracterização de vínculo direto com a tomadora por excesso de prazo (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 2º, ğ 6º).

Em termos simples: Você é contratado por uma agência para trabalhar em outra empresa por um tempo curto, para cobrir férias ou um pico de serviço (BRASIL, LEI 6.019/1974, art. 2º).

5.6 Teletrabalho/trabalho remoto e híbrido

Como funciona na prática: A prestação de serviços ocorre preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação (BRASIL, 1943, art. 75-A).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pelos artigos 75-A a 75-F da CLT, o regime deve estar expressamente previsto no contrato individual de trabalho (BRASIL, 1943, art. 75-A).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 11 Direitos e Deveres Teletrabalho. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do trabalhador	Deveres (trabalhador e contratante)
Acordo sobre infraestrutura (BRASIL, 1943, art. 75-A)	Responsabilidade por equipamentos (BRASIL, 1943, art. 75-A)
Respeito à jornada acordada (BRASIL, 1943, art. 75-A)	Manutenção de canais de comunicação (BRASIL, 1943, art. 75-A)

O contratante deve formalizar a transição para o regime de teletrabalho mediante aditivo contratual (BRASIL, 1943, art. 75-A).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização do MTE foca na saúde e segurança do trabalhador remoto (MTE, 2026b). O registro da modalidade de trabalho é obrigatório no eSocial para fins de controle previdenciário e trabalhista (ESOCIAL, 2026).

Em termos simples: É o famoso "home office", onde você trabalha de casa usando internet e computador, mas continua sendo empregado da empresa (BRASIL, 1943, art. 75-A).

5.7 Trabalhador avulso

Como funciona na prática: O trabalhador presta serviços a diversas empresas, sem vínculo empregatício permanente, mas com intermediação de órgão gestor de mão de obra ou sindicato (BRASIL, LEI 12.545/2011).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela Lei 12.545/2011, o trabalhador avulso (especialmente o portuário) possui direitos previdenciários equiparados aos do segurado empregado (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 12 Direitos e Deveres Avulso. *Fonte: (BRASIL, LEI 8.213/1991).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Computo de salários para benefícios (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34)	Prestação do serviço solicitado (BRASIL, LEI 12.545/2011)
Auxílio-acidente (BRASIL, LEI 8.213/ 1991, art. 34)	Recolhimento previdenciário (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34)

O contratante deve garantir o pagamento da remuneração através do órgão gestor responsável (BRASIL, LEI 12.545/2011).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização ocorre via MTE e Receita Federal para garantir o recolhimento das contribuições previdenciárias (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34). O controle de escalação é monitorado pelos órgãos gestores (BRASIL, LEI 12.545/2011).

Em termos simples: É o trabalhador (como o do porto) que não tem um único patrão, mas trabalha para vários através de um sindicato ou órgão (BRASIL, LEI 12.545/2011).

5.8 Trabalhador doméstico

Como funciona na prática: Pessoa que presta serviços de natureza não lucrativa à pessoa ou família, no âmbito residencial destas (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 11-A).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela Emenda Constitucional 72/2013 e pela Lei Complementar 150/2015, o doméstico possui direitos previdenciários e trabalhistas assegurados (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 13 Direitos e Deveres Doméstico. *Fonte: (BRASIL, LEI 8.213/1991).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Salários de contribuição para benefícios (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34)	Anotação na CTPS (BRASIL, LEI 10.593/ 2002, art. 11-A)
Auxílio-acidente (BRASIL, LEI 8.213/ 1991, art. 34)	Recolhimento de encargos (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34)

O empregador doméstico deve manter a regularidade dos recolhimentos previdenciários para evitar penalidades (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 34).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização do Auditor-Fiscal do Trabalho no domicílio depende de autorização do empregador ou do trabalhador (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 11-A). A fiscalização tem natureza prioritariamente orientadora, utilizando o critério de dupla visita (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 11-A, ğ 2º). O controle é feito obrigatoriamente via eSocial (ESOCIAL, 2026).

Em termos simples: É quem trabalha na casa das pessoas (como faxineira ou babá) com carteira assinada e direitos garantidos por lei (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 11-A).

5.9 Trabalhador rural

Como funciona na prática: Prestação de serviços em propriedades rurais, envolvendo atividades agrícolas, pecuárias ou extrativistas (BRASIL, LEI 5.889/1973).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela Lei 5.889/1973, o trabalhador rural possui normas específicas de jornada e remuneração adaptadas à atividade do campo (BRASIL, LEI 5.889/1973).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 14 Direitos e Deveres Rural. *Fonte: (BRASIL, LEI 5.889/1973).*

Direitos do trabalhador	**Deveres (trabalhador e contratante)**
Salário mínimo rural (BRASIL, LEI 5.889/ 1973)	Fornecimento de condições de trabalho (BRASIL, LEI 5.889/1973)
Registro em CTPS (BRASIL, 1943, art. 1º)	Pagamento de encargos sociais (BRASIL, LEI 5.889/1973)

O contratante rural deve observar as normas de saúde e segurança do trabalho rural (BRASIL, LEI 5.889/1973).

Como o Estado enxerga e age: O MTE realiza fiscalizações em propriedades rurais para combater o trabalho análogo ao escravo e verificar o registro em CTPS (MTE, 2026b). A Auditoria-Fiscal do Trabalho aplica multas administrativas em caso de irregularidades (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 1º).

Em termos simples: É o trabalhador do campo, com regras próprias para a lida rural, mas que também tem direito a carteira assinada (BRASIL, LEI 5.889/1973).

5.10 Estágio

Como funciona na prática: Ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo (BRASIL, LEI 11.788/2008).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela Lei 11.788/2008, o estágio não cria vínculo empregatício desde que cumpridos os requisitos legais: matrícula escolar, termo de compromisso e acompanhamento (BRASIL, LEI 11.788/2008).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 15 Direitos e Deveres Estágio. *Fonte: (BRASIL, LEI 11.788/2008).*

Direitos do estagiário	Deveres (estagiário e empresa)
Bolsa-auxílio (estágio não obrigatório) (BRASIL, LEI 11.788/2008)	Frequência escolar obrigatória (BRASIL, LEI 11.788/2008)
Recesso remunerado (BRASIL, LEI 11.788/2008)	Supervisão por profissional da área (BRASIL, LEI 11.788/2008)

A empresa concedente deve oferecer atividades compatíveis com o projeto pedagógico do curso do estudante (BRASIL, LEI 11.788/2008).

Como o Estado enxerga e age: O MTE fiscaliza se o estágio não está sendo usado para substituir mão de obra regular (fraude ao vínculo) (MTE, 2026b). A ausência de termo de compromisso ou a extrapolação da jornada legal caracteriza vínculo de emprego (BRASIL, LEI 11.788/2008).

Em termos simples: É um aprendizado prático para quem estuda; não é um emprego comum, por isso não tem carteira assinada, mas tem regras rígidas (BRASIL, LEI 11.788/2008).

5.11 Aprendiz

Como funciona na prática: Contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por tempo determinado, para a formação técnico-profissional metódica de jovens (BRASIL, 1943, art. 428).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela CLT e Lei 10.097/2000, o contrato de aprendizagem pressupõe anotação na CTPS, matrícula e frequência escolar (BRASIL, 1943, art. 428, ğ 1º). A duração máxima é de 2 anos, exceto para pessoas com deficiência (BRASIL, 1943, art. 428, ğ 3º).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 16 Direitos e Deveres Aprendiz. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos do aprendiz	Deveres (aprendiz e empresa)
Salário mínimo hora (BRASIL, 1943, art. 428, ğ 2º)	Frequência ao curso de aprendizagem (BRASIL, 1943, art. 432)

Direitos do aprendiz	**Deveres (aprendiz e empresa)**
Formação profissional (BRASIL, 1943, art. 428)	Cota de contratação (5% a 15%) (BRASIL, 1943, art. 429)

O aprendiz deve executar as tarefas com zelo e diligência, enquanto a empresa deve garantir a formação metódica (BRASIL, 1943, art. 428).

Como o Estado enxerga e age: O MTE fiscaliza o cumprimento da cota obrigatória de aprendizes nos estabelecimentos (BRASIL, 1943, art. 429). A Auditoria-Fiscal do Trabalho verifica a frequência escolar e a validade do contrato (BRASIL, LEI 10.593/2002, art. 1º). O descumprimento gera multas administrativas (BRASIL, 1943, art. 434).

Em termos simples: É um emprego para jovens que mistura trabalho com curso profissionalizante, com a empresa sendo obrigada a contratar uma porcentagem de aprendizes (BRASIL, 1943, art. 429).

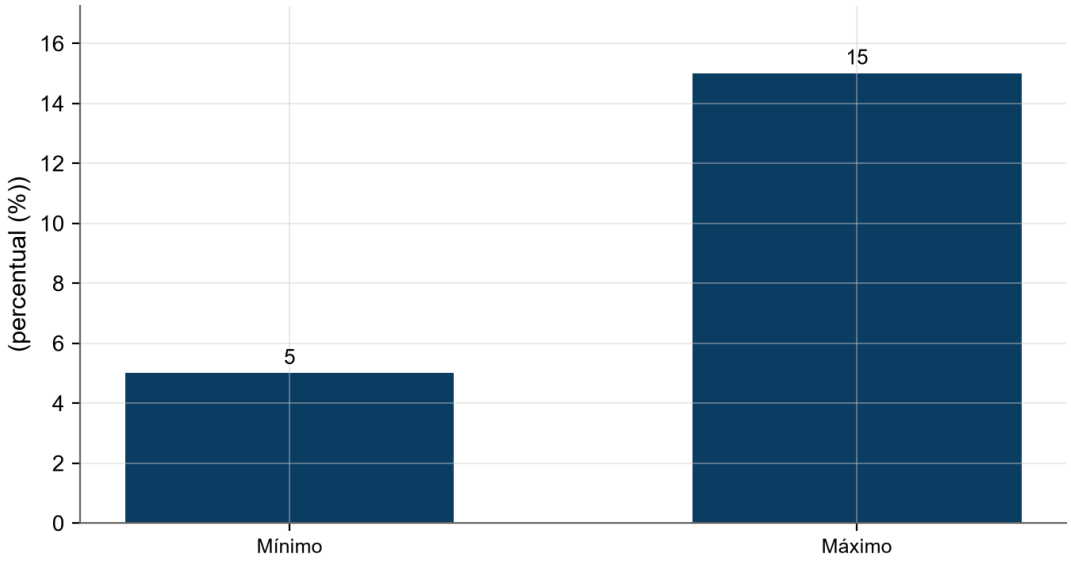


Figura 16 Cota Obrigatória de Aprendizes por Estabelecimento. *Fonte: (BRASIL, 1943).*
Percentual de aprendizes em relação aos trabalhadores cujas funções demandem formação profissional (art. 429).

Em termos simples: Existem várias formas de ser contratado: desde a carteira assinada comum, passando por contratos temporários, home office, até programas de aprendizado para jovens e estudantes, cada um com suas regras de pagamento e tempo de duração (BRASIL, 1943; BRASIL, LEI 6.019/1974; BRASIL, LEI 11.788/2008).

Os contratos com vínculo empregatício têm limites legais de prazo que variam conforme a modalidade (BRASIL, 1943) e (BRASIL, LEI 6.019/1974).

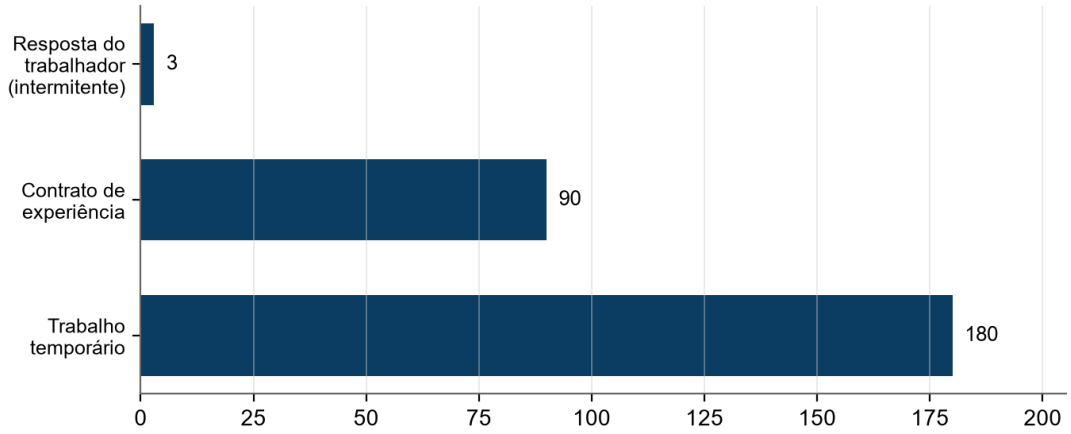


Figura 17 Limites Legais de Prazo Contratual. *Fonte: (BRASIL, 1943) e (BRASIL, LEI 6.019/1974).* Cada modalidade tem teto legal de duração; no intermitente, o trabalhador tem até 3 dias para responder à chamada.

Fontes consultadas: * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 6.019/1974) * (BRASIL, LEI 8.213/1991) * (BRASIL, LEI 13.467/2017) * (BRASIL, LEI 10.593/2002) * (BRASIL, LEI 12.545/2011) * (MTE, 2026b) * (ESOCIAL, 2026)

6. Modalidades de trabalho sem vínculo empregatício

6.1 Trabalhador autônomo

Como funciona na prática: O trabalhador autônomo é a pessoa física que presta serviços de forma independente (BRASIL, LEI 10.406/2002). A contratação ocorre geralmente via contrato de prestação de serviço, onde o profissional assume os riscos de sua própria atividade (BRASIL, LEI 10.406/2002). O pagamento é acordado por serviço ou período, sem a subordinação característica do emprego (BRASIL, 1943).

Como deveria funcionar segundo a lei: A base legal encontra-se nos artigos 593 e seguintes do Código Civil (BRASIL, LEI 10.406/2002) e no artigo 603 da CLT (BRASIL, 1943). A modalidade deixa de ser legal quando presentes a habitualidade, a onerosidade, a pessoalidade e, principalmente, a subordinação jurídica, configurando vínculo empregatício (BRASIL, 1943).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 17 Direitos e Deveres do Autônomo. *Fonte: (BRASIL, LEI 10.406/2002).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante)**
Recebimento do valor acordado (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Execução do serviço conforme especificado (BRASIL, LEI 10.406/2002)
Autonomia na condução do trabalho (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Pagamento pontual pelo contratante (BRASIL, LEI 10.406/2002)

O contratante deve respeitar a autonomia do profissional, não podendo impor ordens disciplinares ou controle de jornada rigoroso (BRASIL, 1943).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização é realizada pela Auditoria-Fiscal do Trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002). O Estado apura a "pejotização" ou a falsa autonomia para caracterizar vínculo indevido (BRASIL, LEI 10.593/2002). Caso comprovado o vínculo, a empresa sofre sanções do Livro V da CLT, com a exigência de anotação na CTPS, recolhimentos ao eSocial e pagamento de verbas retroativas (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É o profissional "por conta própria" que vende seu serviço para quem precisa, sem ser empregado da empresa e sem ter carteira assinada (BRASIL, LEI 10.406/2002).

6.2 PJ: ME, EPP, Simples Nacional, Lucro Presumido

Como funciona na prática: A contratação ocorre entre duas pessoas jurídicas (B2B), onde a empresa contratada emite nota fiscal para receber pelos serviços (BRASIL, LC 123/2006). A ME (Microempresa) e a EPP (Empresa de Pequeno Porte) utilizam frequentemente o Simples Nacional para unificar tributos (BRASIL, LC 123/2006). Empresas maiores ou com faturamento elevado podem optar pelo Lucro Presumido (BRASIL, LC 214/2025).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regulada pela Lei Complementar 123/2006 (BRASIL, LC 123/2006) e atualizações da reforma tributária na LC 214/2025 (BRASIL, LC 214/2025). É proibido que a PJ seja utilizada para mascarar vínculo empregatício; por exemplo, sócios que foram empregados da contratante não podem prestar serviços como PJ antes de 18 meses da demissão, salvo se aposentados (BRASIL, LEI 6.019/1974).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 18 Direitos e Deveres da PJ. *Fonte: (BRASIL, LC 123/2006).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante)**
Tratamento tributário favorecido (Simples) (BRASIL, LC 123/2006)	Emissão obrigatória de nota fiscal (BRASIL, LC 123/2006)
Acesso a crédito e mercado (BRASIL, LC 123/2006)	Manutenção de contabilidade regular (BRASIL, LC 214/2025)

O contratante deve efetuar o pagamento mediante a apresentação da nota fiscal e observar o prazo de quarentena de 18 meses para ex-empregados (BRASIL, LEI 6.019/1974).

Como o Estado enxerga e age: A Receita Federal e o Comitê Gestor do Simples Nacional fiscalizam a regularidade tributária e o enquadramento do faturamento (BRASIL, LC 123/2006). A Auditoria-Fiscal do Trabalho atua na identificação de fraudes trabalhistas (BRASIL, LEI 10.593/2002). Sanções incluem multas administrativas e a responsabilização solidária da empresa tomadora (BRASIL, LEI 6.019/1974).

Em termos simples: É quando o trabalhador abre uma empresa para prestar serviços para outra empresa, emitindo nota fiscal em vez de receber salário (BRASIL, LC 123/2006).

6.3 MEI (Microempreendedor Individual)

Como funciona na prática: O MEI é a forma mais simplificada de formalização para quem trabalha sozinho (BRASIL, LC 123/2006). O profissional paga mensalmente o DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), que inclui a contribuição previdenciária (BRASIL, LC 123/2006). Pode contratar no máximo um empregado (BRASIL, LC 123/2006).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regido pela LC 123/2006 (BRASIL, LC 123/2006). Deve respeitar o limite de faturamento anual e exercer apenas atividades permitidas na lista oficial (BRASIL, LC 123/2006). Há propostas legislativas (PLP 265/2026) para elevar o limite de receita e permitir a contratação de até dois empregados (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026u).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 19 Direitos e Deveres do MEI. *Fonte: (BRASIL, LC 123/2006).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante)**
Aposentadoria por idade e auxílios (BRASIL, LC 123/2006)	Pagamento mensal do DAS (BRASIL, LC 123/2006)
CNPJ e emissão de nota fiscal (BRASIL, LC 123/2006)	Respeito ao limite de faturamento (BRASIL, LC 123/2006)

O contratante deve exigir a regularidade do MEI e evitar a subordinação direta para não descaracterizar a natureza do negócio (BRASIL, 1943).

Como o Estado enxerga e age: A fiscalização é feita pela Receita Federal e Auditoria-Fiscal do Trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002). O Estado monitora se o MEI está sendo usado para "camuflar" um empregado comum (BRASIL, LEI 10.593/2002). A sanção envolve o desenquadramento do regime e a cobrança de todas as verbas trabalhistas retroativas (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É o "empresário de um homem só" que paga um valor fixo por mês para ter CNPJ e direitos básicos da previdência (BRASIL, LC 123/2006).

6.4 Cooperado

Como funciona na prática: O cooperado é um sócio de uma cooperativa de trabalho (BRASIL, LEI 12.690/2012). Ele não é empregado da cooperativa, mas presta serviços para terceiros através dela, recebendo a "retirada" ou "prolabore" (BRASIL, LEI 12.690/2012).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regulado pela Lei 12.690/2012 (BRASIL, LEI 12.690/2012). A cooperativa deve ser democrática e sem fins lucrativos. Configura fraude quando a cooperativa é usada apenas para intermediar mão de obra e reduzir custos trabalhistas, sem a real natureza cooperativista (BRASIL, LEI 12.690/2012).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 20 Direitos e Deveres do Cooperado. *Fonte: (BRASIL, LEI 12.690/2012).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante)**
Participação nos resultados da cooperativa (BRASIL, LEI 12.690/2012)	Contribuição para o capital social (BRASIL, LEI 12.690/2012)
Gestão democrática da entidade (BRASIL, LEI 12.690/2012)	Cumprimento das normas da cooperativa (BRASIL, LEI 12.690/2012)

O contratante da cooperativa deve observar a regularidade da entidade e não exercer poder diretivo direto sobre o cooperado (BRASIL, LEI 12.690/2012).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho fiscaliza se a cooperativa é real ou se é uma "cooperativa de fachada" para fraudar a CLT (BRASIL, LEI 10.593/2002). Se a fraude for comprovada, o vínculo de emprego é reconhecido entre o cooperado e a empresa tomadora (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É quando profissionais se unem em uma associação (cooperativa) para conseguir clientes e organizar o trabalho juntos, dividindo os lucros (BRASIL, LEI 12.690/2012).

6.5 Contribuinte individual previdenciário

Como funciona na prática: É a pessoa física que trabalha por conta própria e recolhe a previdência social para garantir aposentadoria e auxílios (BRASIL, LEI 8.212/1991). Inclui autônomos e profissionais liberais (BRASIL, LC 123/2006).

Como deveria funcionar segundo a lei: Baseado na Lei 8.212/1991 (BRASIL, LEI 8.212/1991). O segurado contribuinte individual que trabalha por conta própria, sem relação com empresa, pode ter restrições quanto à aposentadoria por tempo de contribuição, dependendo da forma de recolhimento (BRASIL, LC 123/2006).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 21 Direitos e Deveres do Contribuinte Individual. *Fonte: (BRASIL, LEI 8.212/1991).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante)**
Acesso a benefícios previdenciários (BRASIL, LEI 8.212/1991)	Recolhimento mensal da contribuição (BRASIL, LEI 8.212/1991)
Proteção em caso de incapacidade (BRASIL, LEI 8.212/1991)	Declaração de rendimentos (BRASIL, LEI 8.212/1991)

O contratante, em certos casos, pode ser sub-rogado na obrigação de recolher a contribuição da pessoa física (BRASIL, LEI 8.212/1991).

Como o Estado enxerga e age: A Receita Federal fiscaliza o recolhimento das contribuições previdenciárias (BRASIL, LEI 8.212/1991). A falta de pagamento gera dívida ativa e perda de qualidade de segurado (BRASIL, LC 123/2006).

Em termos simples: É a pessoa que paga o INSS por conta própria para não ficar desamparada na velhice ou em caso de doença (BRASIL, LEI 8.212/1991).

6.6 Trabalho voluntário

Como funciona na prática: É a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidades públicas ou instituições privadas sem fins lucrativos (BRASIL, LEI 9.608/1998). O voluntário atua em áreas cívicas, culturais, educacionais ou de assistência social (BRASIL, LEI 9.608/1998).

Como deveria funcionar segundo a lei: Regulado pela Lei 9.608/1998 (BRASIL, LEI 9.608/1998). É obrigatória a celebração de um termo de adesão (BRASIL, LEI 9.608/1998). A lei é clara: o serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigações trabalhistas ou previdenciárias (BRASIL, LEI 9.608/1998).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 22 Direitos e Deveres do Voluntário. *Fonte: (BRASIL, LEI 9.608/1998).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante)**
Ressarcimento de despesas autorizadas (BRASIL, LEI 9.608/1998)	Cumprimento do termo de adesão (BRASIL, LEI 9.608/1998)
Certificado de atuação (BRASIL, LEI 9.608/1998)	Atuação sem expectativa de salário (BRASIL, LEI 9.608/1998)

A entidade contratante deve fornecer as condições básicas para a execução do serviço e não pode remunerar o voluntário, sob pena de descaracterizar a modalidade (BRASIL, LEI 9.608/1998).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho verifica se a entidade está usando "voluntários" para substituir empregados remunerados (BRASIL, LEI 10.593/2002). Se houver pagamento habitual ou subordinação típica de emprego, o vínculo é reconhecido (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É trabalhar de graça para ajudar uma causa ou instituição, com um papel assinado dizendo que você não quer salário (BRASIL, LEI 9.608/1998).

6.7 Trabalho informal sem qualquer formalização

Como funciona na prática: Ocorre quando a prestação de serviço não possui contrato escrito, registro em CTPS ou CNPJ (BRASIL, 1943). O pagamento é feito de forma esporádica ou informal, sem qualquer garantia legal (BRASIL, 1943).

Como deveria funcionar segundo a lei: Não possui base legal de "permissão", sendo a regra geral a formalização do trabalho (BRASIL, 1943). Quando a informalidade esconde os requisitos de emprego (subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade), a lei protege o trabalhador através do reconhecimento do vínculo (BRASIL, 1943).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 23 Direitos e Deveres na Informalidade. *Fonte: (BRASIL, 1943).*

Direitos/garantias do prestador	**Deveres (prestador e contratante)**
Direito ao reconhecimento do vínculo (BRASIL, 1943)	Execução do serviço acordado (BRASIL, 1943)
Recebimento de verbas retroativas (BRASIL, 1943)	Pagamento do valor combinado (BRASIL, 1943)

O contratante tem o dever legal de formalizar a relação de emprego assim que constatados os requisitos da CLT (BRASIL, 1943).

Como o Estado enxerga e age: A Auditoria-Fiscal do Trabalho atua intensamente na formalização desses trabalhadores (BRASIL, LEI 10.593/2002). A empresa é multada e obrigada a assinar a carteira com data retroativa, pagando FGTS e INSS (BRASIL, 1943).

Em termos simples: É o famoso "bico", onde não tem contrato nem papel assinado, ficando o trabalhador totalmente desprotegido (BRASIL, 1943).

6.8 Serviço via aplicativos/plataformas

Como funciona na prática: O trabalhador utiliza uma plataforma digital para conectar-se a clientes (KALIL, 2026). A remuneração é feita por tarefa ou corrida, e a gestão do trabalho é feita por algoritmos (KALIL, 2026). (BRASIL, 1943)

Como deveria funcionar segundo a lei: Atualmente, há um intenso debate jurídico e legislativo sobre a regulação (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026x). A discussão gira em torno da segurança dos trabalhadores e a definição de diretrizes para regulação (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026x).

Direitos e deveres: (BRASIL, 1943)

Tabela 24 Direitos e Deveres em Plataformas. *Fonte: KALIL, 2026.*

Direitos/garantias do prestador	Deveres (prestador e contratante)
Liberdade de conexão/desconexão (KALIL, 2026)	Manutenção do veículo/equipamento (KALIL, 2026)
Recebimento por serviço prestado (KALIL, 2026)	Cumprimento dos termos de uso (KALIL, 2026)

A plataforma deve garantir a transparência nos pagamentos e a segurança básica do usuário e do prestador (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026x).

Como o Estado enxerga e age: O Estado, via Auditoria-Fiscal do Trabalho, analisa a dependência econômica e a subordinação algorítmica (BRASIL, LEI 10.593/2002). Existem discussões no Senado para criar regramentos específicos de segurança e previdência (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026x).

Em termos simples: É o trabalho feito por apps (como motoristas e entregadores), onde o "chefe" é um algoritmo e não há vínculo fixo (KALIL, 2026). (BRASIL, 1943)

Situação de Saída	Quarentena de 18 Meses
Encerramento do contrato de trabalho anterior	Intervalo mínimo recomendado entre o fim do contrato e a nova contratação
Ex-funcionário passa a prestar serviços como pessoa jurídica (PJ)	Contratação antes do prazo gera risco de fraude e reconhecimento do vínculo (BRASIL, LEI 6.019/1974)

Figura 18 Quarentena para Contratação de Ex-Empregado como PJ. *Fonte: (BRASIL, LEI 6.019/1974).* Período de 18 meses para evitar a caracterização de fraude na contratação de PJ.

Em termos simples: Existem várias formas de trabalhar sem ter a carteira assinada: desde abrir a própria empresa (PJ ou MEI), unir-se a colegas em cooperativas, fazer voluntariado ou trabalhar por aplicativos. O ponto principal é que, se o trabalhador tiver que obedecer ordens como um empregado, cumprir horário fixo e for essencial para a empresa, a lei pode entender que ele é, na verdade, um empregado comum e exigir todos os direitos da CLT (BRASIL, 1943).

A fronteira entre o trabalho autônomo legítimo e o vínculo encoberto (pejotização) define consequências práticas muito diferentes:

Trabalho Autônomo Legítimo	**Vínculo Encoberto (Pejotização)**
Sem subordinação: o prestador define horários e métodos (BRASIL, LEI 10.406/ 2002, art. 593)	Ordens e horários impostos por algoritmo ou gestor direto
Preços e organização do serviço por conta própria	Exclusividade e rotina de empregado disfarçadas de PJ
Contrato de prestação de serviços com prazo ou entrega definidos	Risco de reconhecimento retroativo do vínculo e das verbas (BRASIL, 1943)

Figura 19 Autonomia Legítima x Vínculo Encoberto. *Fonte: (BRASIL, LEI 10.406/2002) e (BRASIL, 1943).* A subordinação é o critério que separa o autônomo do empregado encoberto.

Fontes consultadas: * (BRASIL, LEI 12.690/2012) * (BRASIL, LEI 9.608/1998) * (BRASIL, LEI 13.467/2017) * (IBGE, 2026d) * (BRASIL, LEI 6.019/1974) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, LEI 8.212/1991) * (BRASIL, LC 214/2025) * (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026u) * (BRASIL, LEI 10.406/2002) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 10.593/2002) * (KALIL, 2026) * (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026x)

7. PJ versus CLT: comparação objetiva

A distinção entre o regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a prestação de serviços via Pessoa Jurídica (PJ) reside na natureza do vínculo e nos encargos associados. No regime CLT, o empregador assume os riscos da atividade econômica e dirige a prestação pessoal de serviço (BRASIL, 1943). Já a atuação como PJ é lícita quando há autonomia, como observado em casos de profissionais médicos onde a ausência de subordinação afasta a configuração de fraude (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a).

A "pejotização" configura fraude quando a estrutura de empresa é utilizada para mascarar uma relação de emprego real, visando a redução de custos tributários e trabalhistas (BRASIL, LEI 8.036/1990).

Tabela 25 Comparativo de Direitos e Encargos. *Fonte: (BRASIL, 1943), (BRASIL, LEI 13.467/2017), (BRASIL, LEI 8.036/1990).*

Item	**Regime CLT**	**Regime PJ (BRASIL, 1943)**
FGTS	Obrigatório (BRASIL, LEI 8.036/1990)	Não aplicável (BRASIL, LEI 8.036/1990)
Aviso Prévio	Mínimo de 30 dias para mensais (BRASIL, 1943)	Definido em contrato (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a)
Horas Extras	Integram aviso prévio indenizado (BRASIL, 1943)	Não aplicável (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a)
Verbas Salariais	Fixas, gratificações e comissões (BRASIL, LEI 13.467/2017)	Valor bruto da nota fiscal (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a)
Ajuda de Custo	Não integra remuneração se habitual (BRASIL, LEI 13.467/2017)	Composição de preço do serviço (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a)

A carga tributária para a empresa no regime CLT envolve encargos previdenciários sobre a folha, enquanto no regime PJ a tributação é simplificada via Simples Nacional ou MEI (BRASIL, LC 123/2006). A reforma tributária, através da LC 214/2025, estabelece novas regras para a apuração de receitas omitidas e a base de cálculo da CBS e do IBS, impactando a fiscalização de prestadores de serviço (BRASIL, LC 214/2025).

No aspecto de rendimentos, observa-se que categorias informais (conta própria e sem carteira) apresentaram crescimentos interanuais de renda superiores aos trabalhadores com carteira assinada (IPEA, 2026). No primeiro trimestre de 2026, trabalhadores por conta própria e sem carteira cresceram 6% e 9,9%, respectivamente, enquanto os privados com carteira cresceram 2,8% (IPEA, 2026).

A diferença de rendimento entre os regimes reflete a ausência de encargos patronais no informal e a maior flexibilidade de precificação de quem atua por conta própria. Na série anual de 2012 a 2026, as categorias informais avançaram mais em termos relativos: a renda de quem trabalha por conta própria subiu cerca de 26% e a dos empregados sem carteira cerca de 43%, enquanto o rendimento com carteira cresceu apenas cerca de 11% em termos reais (IPEA, 2026). O trabalhador CLT, ainda com menor crescimento relativo, mantém maior estabilidade e acesso a direitos como o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço (BRASIL, LC 150/2015).

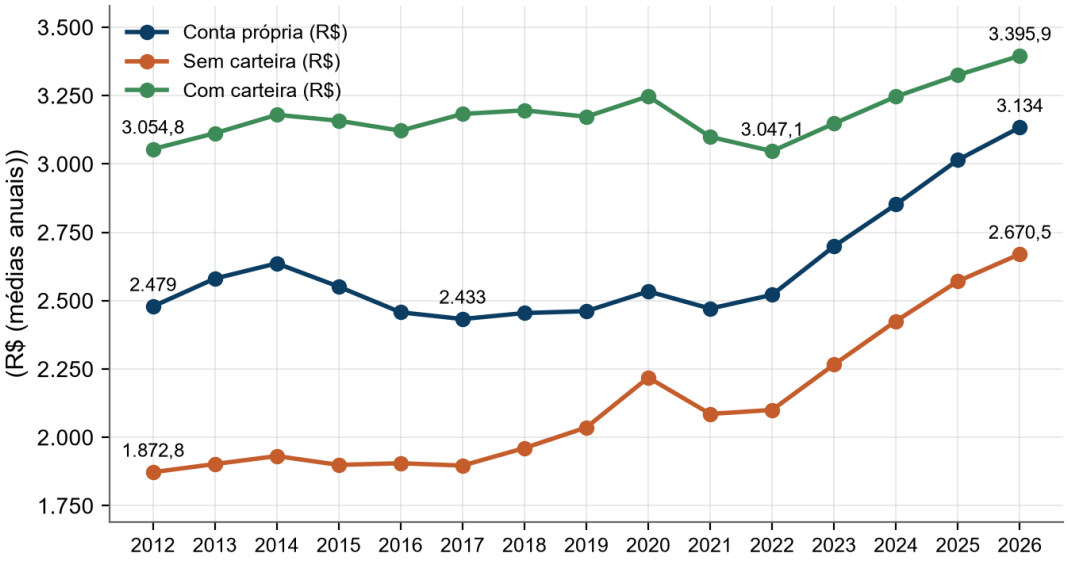


Figura 20 Rendimento Real Médio por Categoria de Ocupação (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* Médias anuais do rendimento real do trabalho principal (Ipeadata/PNAD Contínua); em termos relativos, as categorias informais avançaram mais.

Ao mesmo tempo, o prêmio de rendimento do vínculo formal estreitou-se ao longo das duas décadas: a razão entre o rendimento médio com carteira e o sem carteira caiu de 1,63 vez em 2012 para 1,27 vez em 2026, aproximando a renda dos dois regimes (IPEA, 2026).

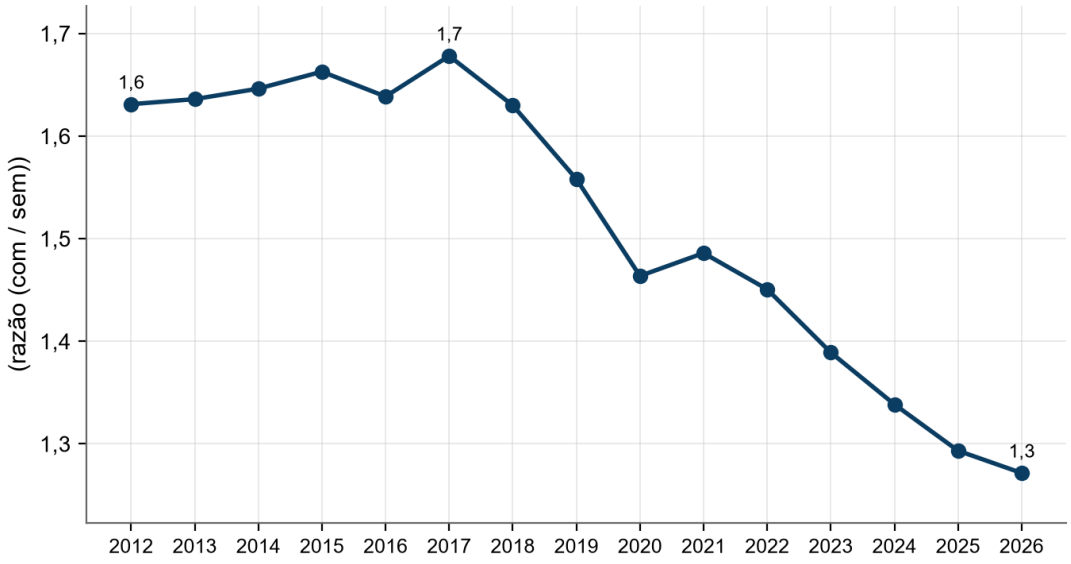


Figura 21 Gap de Rendimento: Com vs Sem Carteira Assinada (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* Razão entre o rendimento médio com carteira e o rendimento médio sem carteira; valores reais, médias anuais.

No volume de ocupados, a série de 2012 a 2026 mostra que o emprego com carteira no setor privado passou de 35,1 milhões para 39,3 milhões de pessoas, enquanto o sem carteira subiu de 11,2 milhões para 13,5 milhões (IPEA, 2026). O segmento informal cresceu proporcionalmente mais no período, embora o formal continue sendo o maior em volume absoluto.

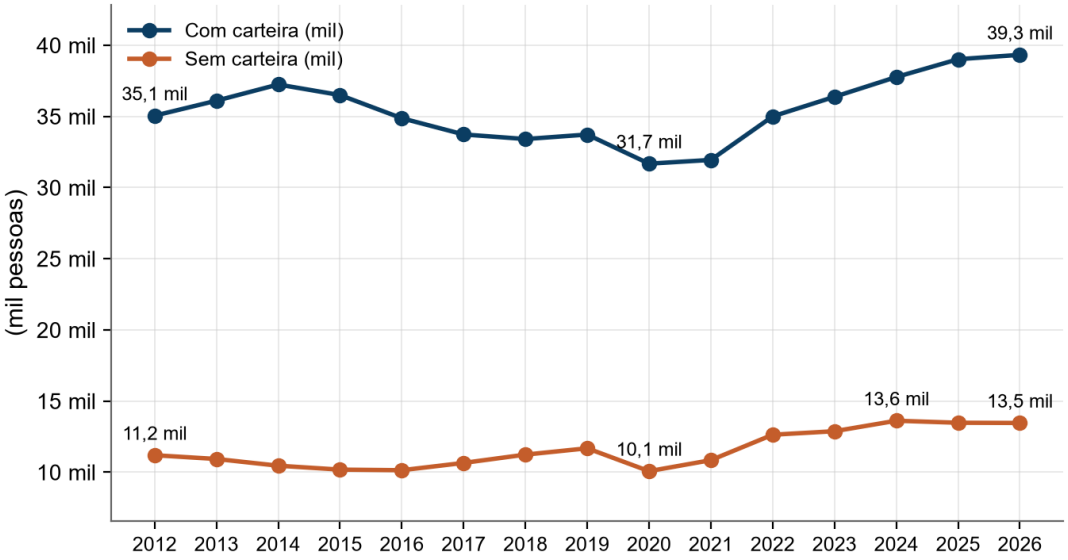


Figura 22 Empregados no Setor Privado: Com vs Sem Carteira Assinada (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* Médias anuais do número de ocupados no setor privado (Ipeadata/PNAD Contínua).

Regime CLT	**Regime PJ**
Vínculo empregatício com direitos da Constituição e da CLT (BRASIL, 1943)	Contrato entre empresas, sem direitos trabalhistas (BRASIL, LEI 10.406/2002)
FGTS, férias com 1/3, 13º e aviso prévio (BRASIL, LEI 8.036/1990)	Nota fiscal e tributação via Simples Nacional ou MEI (BRASIL, LC 123/ 2006)
Encargos e riscos do negócio a cargo do empregador	Autonomia exigida: subordinação configura fraude (pejotização)

Figura 23 Comparativo CLT x PJ. *Fonte: (BRASIL, 1943), (BRASIL, LEI 8.036/1990) e (BRASIL, LC 123/2006).* O regime CLT concentra direitos e garantias; o PJ exige autonomia real para ser lícito.

Em termos simples: A CLT é como um "pacote completo" com salário e garantias (FGTS, aviso prévio), mas custa mais caro para a empresa (BRASIL, 1943). O PJ é um contrato entre empresas: o profissional ganha mais no bruto e a empresa economiza impostos, mas ele não tem as proteções da lei trabalhista (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a). Se o PJ tiver que obedecer ordens e horários como um empregado, a justiça pode considerar que houve fraude (BRASIL, LEI 8.036/1990).

Fontes consultadas: * (CONSULTOR JURÍDICO, 2026a) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 13.467/2017) * (BRASIL, LEI 8.036/1990) * (IPEA, 2026) * (BRASIL, LC 214/2025) * (BRASIL, LC 150/2015) * (BRASIL, LC 123/2006)

8. MEI e trabalho informal

O Microempreendedor Individual (MEI) é regido por normas que estabelecem um tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte (BRASIL, LC 123/2006, art. 1º). Este regime visa simplificar a apuração e o recolhimento de impostos e contribuições da União, Estados, Distrito Federal e Municípios por meio de um regime único de arrecadação (BRASIL, LC 123/2006, art. 1º, I).

A formalização como MEI oferece a dispensa de diversas obrigações acessórias, como a apresentação da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e a declaração de ausência de fato gerador para a Caixa Econômica Federal para emissão da Certidão de Regularidade Fiscal perante o FGTS (BRASIL, LC 123/2006, ğ 13, II e III).

No âmbito previdenciário, o MEI está integrado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que assegura a manutenção do beneficiário em casos de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e morte (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 1º). O RGPS garante a cobertura de quase todas as situações previstas na lei, com exceção do desemprego involuntário e da aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador do MEI, a menos que haja complementação da contribuição previdenciária (BRASIL, LC 123/2006, art. 82, ğ 1º).

O inadimplemento do recolhimento das contribuições previstas para o MEI resulta na não contagem da competência em atraso para fins de carência na obtenção de benefícios (BRASIL, LC 123/2006, ğ 15).

O trabalho informal caracteriza-se pela ausência de vínculo empregatício e de formalização previdenciária. O trabalhador autônomo, por exemplo, é a pessoa física que exerce atividade econômica por conta própria, com fins lucrativos ou não (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 11, IV, b). Outra categoria é o trabalhador avulso, que presta serviços a diversas empresas sem vínculo empregatício (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 11, VI).

Em termos de composição do emprego, a participação do vínculo com carteira sobre o total de ocupados no setor privado recuou de 75,8% em 2012 para 74,5% em 2026, sinalizando leve avanço da informalidade ao longo do período (IPEA, 2026).

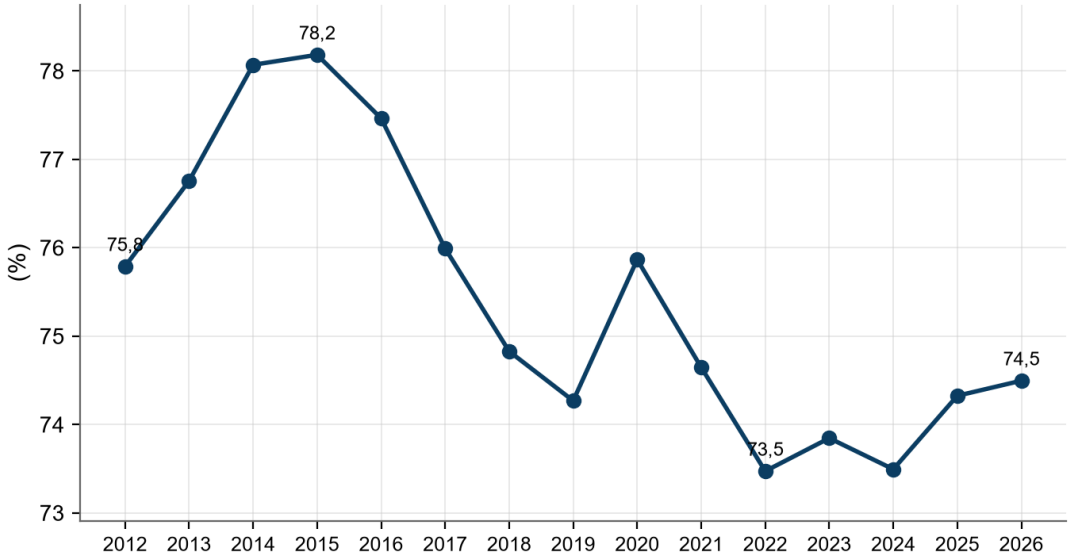


Figura 24 Taxa de Formalização do Emprego (2012-2026). *Fonte: (IPEA, 2026).* Participação do emprego com carteira sobre o total (com + sem carteira), em médias anuais (Ipeadata/PNAD Contínua).

Os riscos da informalidade incluem a falta de cobertura previdenciária automática. Enquanto o segurado empregado tem a empresa responsável por medidas de proteção e segurança da saúde (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 19, ğ 1º), o informal assume integralmente os riscos de sua atividade.

Tabela 26 Comparativo de Cobertura Previdenciária. *Fonte: (BRASIL, LC 123/2006).*

Situação	**Cobertura RGPS**	**Observação (BRASIL, LC 123/2006)**
MEI	Sim (BRASIL, LC 123/ 2006, art. 82)	Exceto desemprego involuntário (BRASIL, LC 123/2006, art. 82, ğ 1º)
Informal	Não (BRASIL, LEI 8.213/ 1991, art. 11)	Depende de contribuição facultativa ou autônoma (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 11)
CLT	Sim (BRASIL, LEI 8.213/ 1991, art. 11)	Cobertura integral via empregador (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 11)

Existem categorias específicas, como o segurado especial, que engloba o pescador artesanal e o produtor rural em regime de economia familiar (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 11, VII). Estes podem exercer atividade remunerada em períodos de entressafra ou defeso por até 120 dias no ano civil sem perder a condição de segurado especial (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 11, ğ 9º, III).

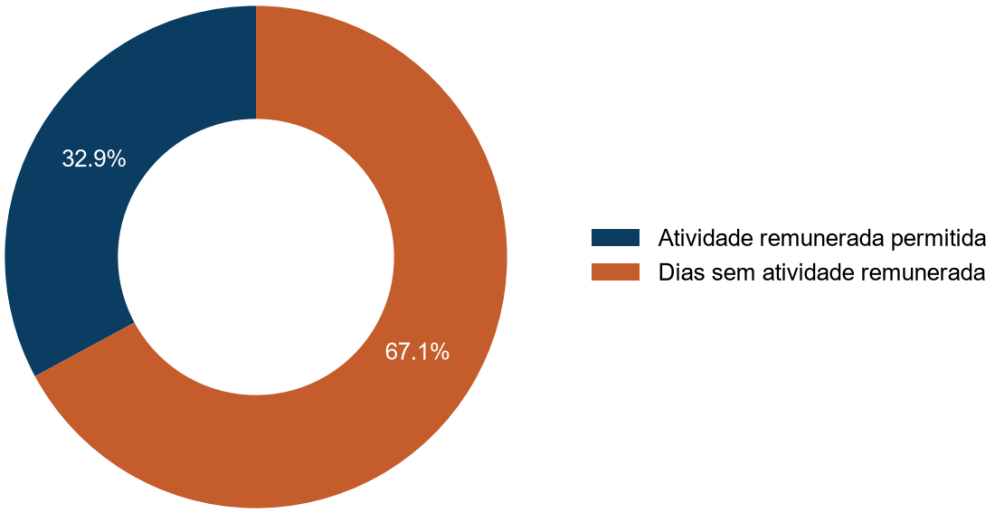


Figura 25 Limite de Dias de Atividade Remunerada do Segurado Especial. *Fonte: (BRASIL, LEI 8.213/1991).* Divisão do ano civil: até 120 dias de atividade remunerada mantêm a condição de segurado especial; nos demais 245 dias, a atividade não pode ser remunerada.

MEI Formalizado	**Trabalho Informal**
CNPJ ativo e DAS mensal com INSS embutido (BRASIL, LC 123/2006, art. 18 a 20)	Sem CNPJ, sem registro e sem FGTS (BRASIL, LEI 8.213/1991)
Acesso a aposentadoria, auxílio-doença e pensão (BRASIL, LEI 8.213/1991)	Previdência apenas com contribuição facultativa ou autônoma
Pode ter até 1 empregado, dentro do limite de faturamento	Sem direitos trabalhistas e com risco de penalidades

Figura 26 MEI Formalizado x Trabalho Informal. *Fonte: (BRASIL, LC 123/2006) e (BRASIL, LEI 8.213/1991).* A formalização como MEI abre acesso a benefícios previdenciários que o trabalho informal não garante.

Em termos simples: O MEI é um jeito fácil de tirar o CNPJ e pagar o INSS para ter direito a aposentadoria e auxílio-doença, mas ele não dá direito ao seguro-desemprego (BRASIL, LC 123/2006). Já quem trabalha na informalidade (sem registro ou CNPJ) corre o risco de ficar sem nenhum amparo do governo se ficar doente ou envelhecer, a menos que pague o INSS por conta própria (BRASIL, LEI 8.213/1991).

Fontes consultadas: * (BRASIL, LEI 8.213/1991) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, LEI 8.212/1991)

9. Previdência e tributos do trabalhador

O custeio da previdência social é organizado para assegurar a manutenção do beneficiário em casos de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares, prisão ou morte (BRASIL, LEI 8.213/1991). A Seguridade Social fundamenta-se nos princípios de universalidade de cobertura, uniformidade de benefícios entre populações urbanas e rurais, e equidade na participação do custeio (BRASIL, LEI 8.212/1991).

Para o trabalhador CLT (empregado), inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, a contribuição é calculada aplicando-se alíquotas sobre o salário-de-contribuição mensal (BRASIL, LEI 8.212/1991). No caso do empregado doméstico, o recolhimento ocorre via documento único, abrangendo a contribuição do segurado (8% a 11%), a contribuição patronal (8%), o seguro contra acidentes de trabalho (0,8%) e o FGTS (8%) (BRASIL, LC 150/2015).

Para os segurados contribuintes individuais, como o trabalhador autônomo, empresário e facultativos, a alíquota de contribuição é de 20% sobre o salário-de-contribuição mensal (BRASIL, LEI 8.212/1991). Estes profissionais são obrigados a recolher a contribuição por iniciativa própria até o dia quinze do mês seguinte ao da competência (BRASIL, LEI 8.212/1991).

O Microempreendedor Individual (MEI) possui regras específicas de contribuição, podendo optar por complementações previdenciárias para fins de aposentadoria por tempo de contribuição (BRASIL, LC 123/2006). O MEI é dispensado de apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e de declarar ausência de fato gerador para a Caixa Econômica Federal para emissão de Certidão de Regularidade Fiscal perante o FGTS (BRASIL, LC 123/2006).

No setor rural, o trabalhador contratado por pequeno prazo tem sua contribuição fixada em 8% sobre o respectivo salário-de-contribuição (BRASIL, LEI 5.889/1973).

Tabela 27 Alíquotas de Contribuição Previdenciária. *Fonte: (BRASIL, LEI 8.212/1991).*

Categoria de Segurado	**Alíquota (%)**	**Base de Cálculo**
Empregado (até 249,80)	8,00% (BRASIL, LEI 8.212/1991)	Salário-de-contribuição (BRASIL, LEI 8.212/1991)

Categoria de Segurado	Alíquota (%)	Base de Cálculo
Empregado (249,81 a 416,33)	9,00% (BRASIL, LEI 8.212/ 1991)	Salário-de-contribuição (BRASIL, LEI 8.212/1991)
Empregado (416,34 a 832,66)	11,00% (BRASIL, LEI 8.212/1991)	Salário-de-contribuição (BRASIL, LEI 8.212/1991)
Autônomo/Empresário/ Facultativo	20,00% (BRASIL, LEI 8.212/1991)	Salário-de-contribuição (BRASIL, LEI 8.212/1991)

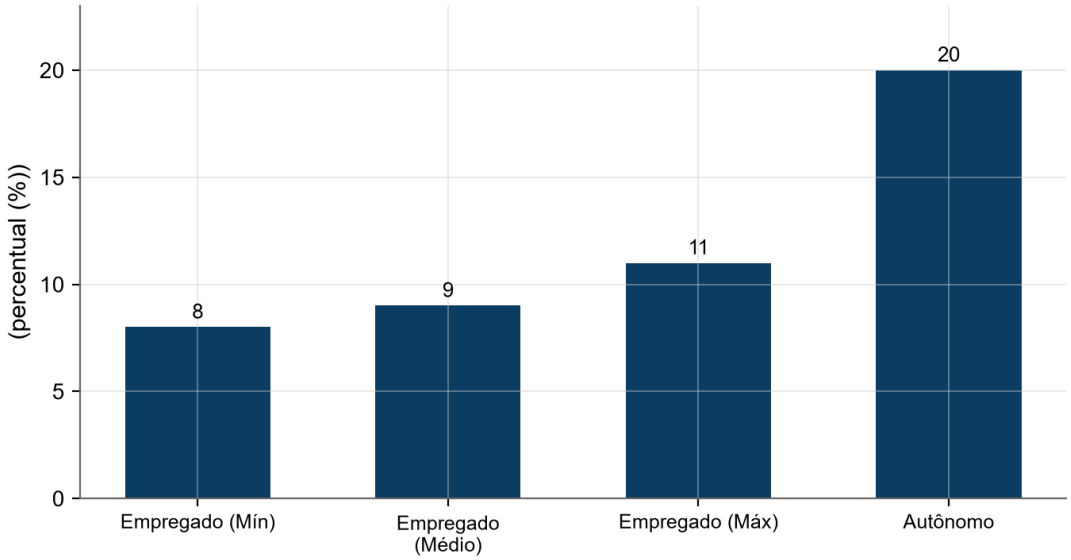


Figura 27 Comparativo de Alíquotas Previdenciárias. *Fonte: (BRASIL, LEI 8.212/1991).* Valores baseados nas faixas de contribuição da Lei 8.212/1991

A carência para aposentadorias por idade, tempo de serviço e especial para segurados urbanos e rurais variou historicamente conforme o ano de entrada do requerimento (BRASIL, LEI 8.213/1991). Por exemplo, em 1991 a exigência era de 60 meses, subindo gradualmente até atingir 180 meses em 2011, patamar mantido até hoje (BRASIL, LEI 8.213/1991).

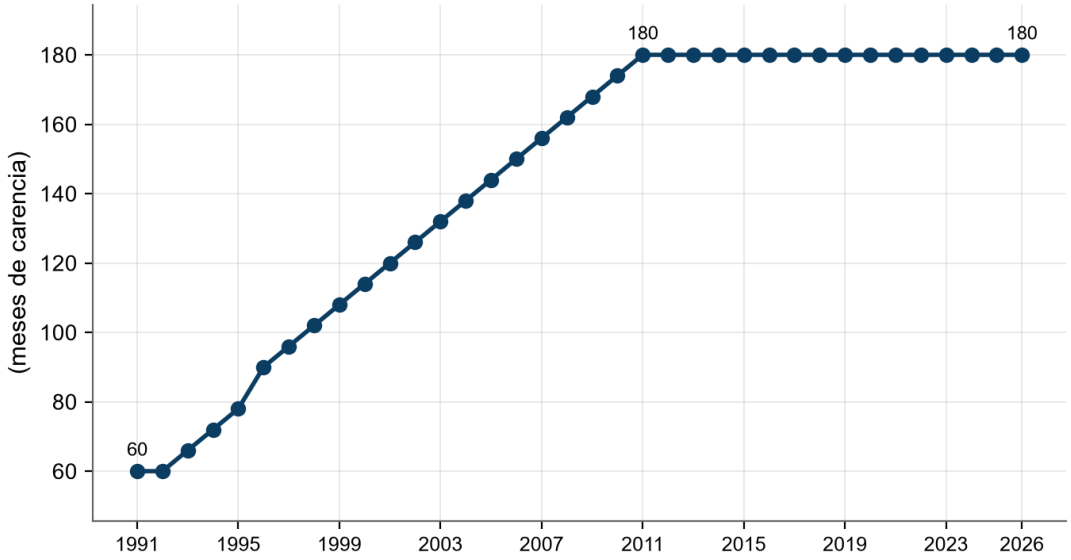


Figura 28 Evolução da Carência Exigida para Aposentadoria (1991-2026). *Fonte: (BRASIL, LEI 8.213/1991).* Série anual da tabela do art. 142 da Lei 8.213/1991 (meses de carência exigidos por ano de entrada do requerimento): de 60 meses em 1991 a 180 meses desde 2011, patamar vigente até 2026.

Em termos simples: O INSS é como uma poupança obrigatória. Quem trabalha com carteira assinada tem um desconto no salário que varia entre 8% e 11% (BRASIL, LEI 8.212/1991). Quem trabalha por conta própria (autônomo) ou é empresário paga geralmente 20% (BRASIL, LEI 8.212/1991). O MEI tem um valor reduzido e simplificado no boleto mensal (BRASIL, LC 123/2006).

Fontes consultadas: * (BRASIL, LEI 8.212/1991) * (BRASIL, LEI 8.213/1991) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, LC 150/2015) * (BRASIL, LEI 5.889/1973)

10. Trabalho por plataformas digitais

O trabalho mediado por plataformas digitais no Brasil abrange serviços de transporte individual de passageiros e de entrega de bens e mercadorias (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026z). Esse modelo é caracterizado por assimetrias nas relações de comunicação, onde a interface do aplicativo pode limitar a interação entre a empresa e o trabalhador, gerando desigualdade de informações (REBECHI, 2026).

No setor de transporte de passageiros, o volume de trabalhadores atingiu a marca de 1,2 milhão de pessoas no país (IBGE, 2026e). Paralelamente, a população ocupada total no Brasil apresenta crescimento constante, chegando a 102,5 milhões de pessoas em 2026 (IBGE, 2026a).

Transporte por App	**Ocupação Total Brasil**
1,2 milhão de trabalhadores (transporte de passageiros por aplicativo)	102,5 milhões de pessoas ocupadas em 2026

Figura 29 Volume de Trabalhadores por Categoria. *Fonte: (IBGE, 2026e) e (IBGE, 2026a).* Comparativo entre motoristas de app e a população ocupada total do país; os motoristas de app equivalem a cerca de 1,2% dos ocupados.

A situação jurídica em 2026 é marcada por proposições legislativas que buscam regulamentar a atividade. O PL 05253/2026 dispõe sobre as relações de trabalho aplicáveis a quem presta serviços de transporte remunerado privado ou de coleta e entrega de mercadorias via plataformas (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026z). Outra medida focada na infraestrutura é o PL 2911/2025, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de pontos de apoio para trabalhadores de entrega e transporte individual (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026a).

Tabela 28 Ciclo de trabalho em plataformas digitais. *Fonte: (REBECHI, 2026) e (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026z).*

Etapa	**Descrição**	**Fonte**
1	Acesso à interface do aplicativo	(REBECHI, 2026)
2	Recebimento de demanda via algoritmo	(REBECHI, 2026)
3	Execução do serviço de transporte ou entrega	(CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026z)

Etapa	Descrição	Fonte
4	Remuneração mediada pela plataforma	(CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026z)

Os direitos em discussão envolvem a proteção social e a transparência. A contribuição para a Seguridade Social e o FGTS são pontos centrais, especialmente para aqueles que operam sob regimes simplificados como o Simples Nacional e MEI (BRASIL, LC 123/2006). A transparência remuneratória, embora detalhada para empresas com mais de 100 empregados na Lei 14.611/2023, serve de referência para a discussão de critérios de pagamento justos (BRASIL, LEI 14.611/2023).

Tabela 29 Impactos das Propostas Legislativas. *Fonte: (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026a) e (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026z).*

Proposta	Beneficiados	Prejudicados/ Impactados	Objetivo Principal
PL 2911/2025	Trabalhadores (apoio físico) (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026a)	Plataformas (custo de infraestrutura) (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026a)	Pontos de apoio (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026a)
PL 05253/2026	Trabalhadores (segurança jurídica) (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026z)	Plataformas (novas obrigações) (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026z)	Regulamentação da relação (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026z)

A renda média mensal real do trabalho no Brasil, que engloba diversas categorias, apresentou tendência de alta, atingindo R$ 3.777,50 em 2026 (IBGE, 2026a).

Em termos simples: O trabalho por aplicativos (como Uber e iFood) cresceu muito, com mais de 1 milhão de motoristas (IBGE, 2026e). Atualmente, existem projetos de lei para criar locais de descanso para esses trabalhadores (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026a) e

regras mais claras sobre como eles devem ser contratados e pagos (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026z).

Fontes consultadas: * (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026a) * (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026z) * (IBGE, 2026a) * (IBGE, 2026e) * (REBECHI, 2026) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, LEI 14.611/2023)

11. Mudanças em tramitação no Congresso em 2026

O cenário legislativo de 2026 apresenta propostas focadas na regulação de novas modalidades de trabalho e na redução da carga horária semanal (IMPRENSA, 2026f). As discussões concentram-se na proteção de trabalhadores de aplicativos e na alteração de escalas de descanso (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026z).

11.1 Proposições em Tramitação

As principais matérias em discussão no Congresso Nacional buscam mitigar assimetrias de informação e precariedade no trabalho mediado por plataformas (REBECHI, 2026).

Tabela 30 Proposições Legislativas sobre Trabalho. *Fonte: (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026z; CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026a).*

Proposição	Ementa	Situação	Impacto
PL 05253/2026	Relações de trabalho para transporte e entrega via plataformas digitais (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026z)	Em tramitação (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026z)	Regula vínculo de motoristas e entregadores (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026z)
PL 2911/2025	Obrigatoriedade de pontos de apoio para trabalhadores de plataformas (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026a)	Em tramitação (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026a)	Beneficia entregadores e motoristas privados (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026a)

Além das proposições legislativas, há denúncias junto ao Ministério do Trabalho sobre a prática de “pejotização” e reduções salariais em instituições de ensino (EXTRA CLASSE, 2026a).

Tabela 31 Tramitação da PEC do Fim da Escala 6x1. *Fonte: (IMPRENSA, 2026f).*

Etapa	Ato	Observação
1	Aprovação no Senado	PEC do fim da escala 6x1 e redução para 40h (IMPRENSA, 2026f)
2	Nova configuração	Dois dias de folga por semana (IMPRENSA, 2026f)
3	Implementação	Redução da jornada semanal para 40 horas (IMPRENSA, 2026f)

11.2 Cenário Pós-Aprovação no Senado: Escala 6x1 e Jornada de 40 Horas

Com a aprovação da PEC no Senado, ocorre a extinção da escala 6x1, garantindo que o trabalhador tenha dois dias de folga por semana (IMPRENSA, 2026f). A medida reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais (IMPRENSA, 2026f).

Funcionamento da Jornada e Intervalos A nova jornada estabelece o limite de 40 horas semanais (IMPRENSA, 2026f). Para a compensação de dias e horas, a legislação vigente prevê que o excesso de horas de um dia pode ser compensado em outro, mediante acordo escrito (BRASIL, LC 150/2015, ğ 4º). No regime de tempo parcial, a jornada não deve exceder 30 horas semanais sem horas suplementares, ou 26 horas com possibilidade de até seis horas extras (BRASIL, LEI 13.467/2017, art. 58-A).

Proporcionalidade Salarial e Direitos O salário para regimes de jornada reduzida ou tempo parcial deve ser proporcional à jornada cumprida em relação aos empregados de tempo integral na mesma função (BRASIL, 1943, ğ 1º). As horas suplementares à jornada normal são pagas com acréscimo de 50% sobre o salário-hora normal (BRASIL, LEI 13.467/2017, ğ 3º).

Impactos Práticos * **Para o Trabalhador:** Passa a ter direito a dois dias de descanso semanal (IMPRENSA, 2026f) e redução da carga horária total (IMPRENSA, 2026f). * **Para o Empregador:** Necessidade de reorganização das escalas de trabalho para adequação ao limite de 40 horas e garantia de duas folgas (IMPRENSA, 2026f).

Em termos simples: O Senado aprovou o fim daquela escala onde a pessoa trabalha seis dias para folgar um; agora, todo trabalhador terá dois dias de folga na semana e a carga horária caiu de 44 para 40 horas (IMPRENSA, 2026f).

Fontes consultadas: * (IMPRENSA, 2026f) * (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026z) * (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2026a) * (REBECHI, 2026) * (EXTRA CLASSE, 2026a) * (BRASIL, LC 150/2015) * (BRASIL, LEI 13.467/2017) * (BRASIL, 1943)

12. Riscos e como se proteger

A gestão de riscos no ambiente laboral varia drasticamente conforme a modalidade de contratação, impactando a responsabilidade sobre a saúde e a segurança do trabalhador. (MTE, 2026b)

12.1 Saúde, Segurança e Equipamentos de Proteção

No regime CLT, a empresa detém a responsabilidade legal integral pela segurança do trabalhador. É obrigação do empregador fornecer, gratuitamente, Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados ao risco e em perfeito estado de conservação (BRASIL, 1943, art. 166). O uso desses equipamentos, como óculos, luvas, máscaras e capacetes, é obrigatório para o empregado (BRASIL, 1943, art. 165).

A legislação estabelece que a empresa deve adotar medidas coletivas e individuais de proteção à saúde (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 19, ğ 1º). O descumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho é classificado como contravenção penal, punível com multa (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 19, ğ 2º). Além disso, a Constituição Federal prevê a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde e higiene (BRASIL, 1988, art. 7º, XXII).

Para trabalhadores em plataformas digitais, observa-se a "corrosão" da legislação protetora, resultando em condições de trabalho exaustivas e riscos à saúde (ENGELMANN, 2026).

Tabela 32 Comparativo de Riscos e Proteções. *Fonte: (BRASIL, 1943; BRASIL, LEI 8.213/1991; BRASIL, LEI 10.406/2002).*

Elemento	**CLT (Empregado)**	**PJ/MEI (Prestador) (MTE, 2026b)**
Fornecimento de EPI	Obrigação gratuita da empresa (BRASIL, 1943, art. 166)	Responsabilidade do prestador/empresa (BRASIL, LEI 10.406/2002)
Risco Econômico	Assumido pelo empregador (BRASIL, 1943, art. 2º)	Alocado na pessoa jurídica (BRASIL, LEI 10.406/2002, art. 50)

Elemento	CLT (Empregado)	PJ/MEI (Prestador) (MTE, 2026b)
Fiscalização	Foco em normas de segurança e saúde (MTE, 2026b)	Natureza prioritariamente orientadora (BRASIL, LC 123/2006, art. 55)
Seguro Acidente	A cargo do empregador (BRASIL, 1988, art. 7º, XXVIII)	Responsabilidade do segurado/empresa (BRASIL, LEI 10.406/2002)

Riscos de Quem Atua como PJ/MEI	Proteções de Quem é Empregado CLT
EPI e segurança por conta própria (BRASIL, 1943, art. 166)	EPI gratuito e obrigatório do empregador (BRASIL, 1943, art. 166)
Sem seguro-acidente e sem FGTS (BRASIL, 1988, art. 7º, XXVIII)	Seguro-acidente e responsabilidade do empregador (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 19)
Bens pessoais respondem em caso de fraude (BRASIL, LEI 10.406/2002, art. 50)	Fiscalização pela Auditoria-Fiscal do Trabalho (BRASIL, LEI 10.593/2002)

Figura 30 Riscos do Prestador x Proteções do Empregado. *Fonte: (BRASIL, 1943), (BRASIL, LEI 8.213/1991) e (BRASIL, LEI 10.406/2002).* O prestador assume os riscos que o empregado CLT tem cobertos pela lei.

12.2 Fiscalização e Fraude Trabalhista

A fiscalização do trabalho é exercida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que atua na aplicação da lei e no recebimento de denúncias (MTE, 2026b). Para microempresas e empresas de pequeno porte (MEI), a fiscalização trabalhista e de segurança deve ter natureza prioritariamente orientadora, desde que o risco seja compatível (BRASIL, LC 123/2006, art. 55).

No caso de fraudes ou desvios, a Justiça do Trabalho pode ser acionada. Se houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o juiz pode desconsiderar a PJ para estender obrigações aos bens particulares de sócios ou administradores (BRASIL, LEI 10.406/2002, art. 50).

12.3 Papel do Sindicato e Conciliação

Os sindicatos possuem papel ativo no acompanhamento do cumprimento das normas de segurança e higiene (BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 19, ğ 4º). Além disso, podem ser instituídas Comissões de Conciliação Prévia no âmbito do sindicato ou da empresa para resolver demandas trabalhistas antes de chegarem à justiça (BRASIL, 1943, art. 625-D).

12.4 Checklist para Migração de Modalidade

Para quem deseja migrar entre CLT e PJ/MEI, deve-se observar: * **De CLT para PJ:** Ciência de que a autonomia patrimonial da PJ serve para segregar riscos (BRASIL, LEI 10.406/2002, art. 50). * **De PJ para CLT:** Recuperação do direito ao FGTS (8% da remuneração) (BRASIL, LEI 8.036/1990, art. 15). * **Segurança:** Verificação de quem proverá os EPIs e a responsabilidade por acidentes (BRASIL, 1943, art. 166; BRASIL, LEI 8.213/1991, art. 19).

Em termos simples: Quem é CLT tem a empresa obrigada a dar equipamentos de segurança de graça e a pagar o seguro se houver acidente (BRASIL, 1943, art. 166; BRASIL, 1988, art. 7º, XXVIII). Já quem é PJ assume seus próprios riscos e custos, mas a lei pode "quebrar" a empresa para pegar os bens do dono se houver fraude (BRASIL, LEI 10.406/2002, art. 50).

Fontes consultadas: * (MTE, 2026b) * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 8.213/1991) * (BRASIL, LC 123/2006) * (ENGELMANN, 2026) * (BRASIL, LEI 10.406/2002) * (BRASIL, 1988) * (BRASIL, LEI 8.036/1990)

13. Quadro resumo e conclusões

A análise das modalidades de trabalho revela estruturas distintas de risco e governança. No emprego formal, o empregador assume os riscos da atividade econômica ao admitir e dirigir a prestação de serviço (BRASIL, 1943, art. 2º). Já no cooperativismo de trabalho, a gestão, os direitos e os deveres dos sócios são deliberados em Assembleias Gerais, com rateio de prejuízos ou sobras líquidas decidido coletivamente (BRASIL, LEI 12.690/2012, art. 1º, ğ 1º e ğ 2º).

Para microempresas e empresas de pequeno porte, existe um tratamento diferenciado no recolhimento de impostos e no cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias (BRASIL, LC 123/2006, art. 1º).

Tabela 33 Comparativo de Modalidades de Trabalho. *Fonte: (BRASIL, 1943), (BRASIL, LEI 12.690/2012), (BRASIL, LC 123/2006).*

Modalidade	**Direitos/Deveres**	**Risco**	**Indicação de Uso**
Emprego Formal	Salário, férias e admissão anotados em CTPS (BRASIL, 1943, art. 423)	Assumido pelo empregador (BRASIL, 1943, art. 2º)	Relações de subordinação e dependência (BRASIL, 1943, art. 2º)
Cooperativismo	Deliberados em Assembleia Geral (BRASIL, LEI 12.690/2012, art. 1º)	Rateio de prejuízos entre sócios (BRASIL, LEI 12.690/2012, art. 1º, ğ 1º)	Trabalho associativo e autogestão (BRASIL, LEI 12.690/2012, art. 1º)
MEI/Simples	Regime único de arrecadação tributária (BRASIL, LC 123/2006, art. 1º, I)	Do empreendedor individual (BRASIL, LC 123/2006, art. 1º)	Pequenos negócios e prestadores de serviços (BRASIL, LC 123/2006, art. 1º)

13.1 Cenários Futuros e Tendências até 2030

O mercado de trabalho apresenta forte dinamismo, com a população ocupada em crescimento (IPEA, 2026). O emprego formal tem expandido a uma taxa média de 3,6%, superando o setor informal, que cresce 1,5% (IPEA, 2026).

No campo tributário, a Reforma Tributária introduz o IBS e a CBS, impactando a aquisição de bens imateriais e serviços de fornecedores no exterior (BRASIL, LC 214/2025, art. 29). As plataformas digitais, mesmo residentes no exterior, são citadas no contexto da nova regulamentação tributária (BRASIL, LC 214/2025, art. 29, IX).

Quanto à jornada, a discussão sobre o fim da escala 6x1 pode alterar a dinâmica de contratação, especialmente para empregados domésticos e seus patrões (EXTRA ONLINE, 2026).

Em perspectiva, a taxa de desocupação recuou de 7,4% em 2012, passando pelo pico de 13,8% em 2020, até 5,8% em 2026 (IBGE, 2026a).

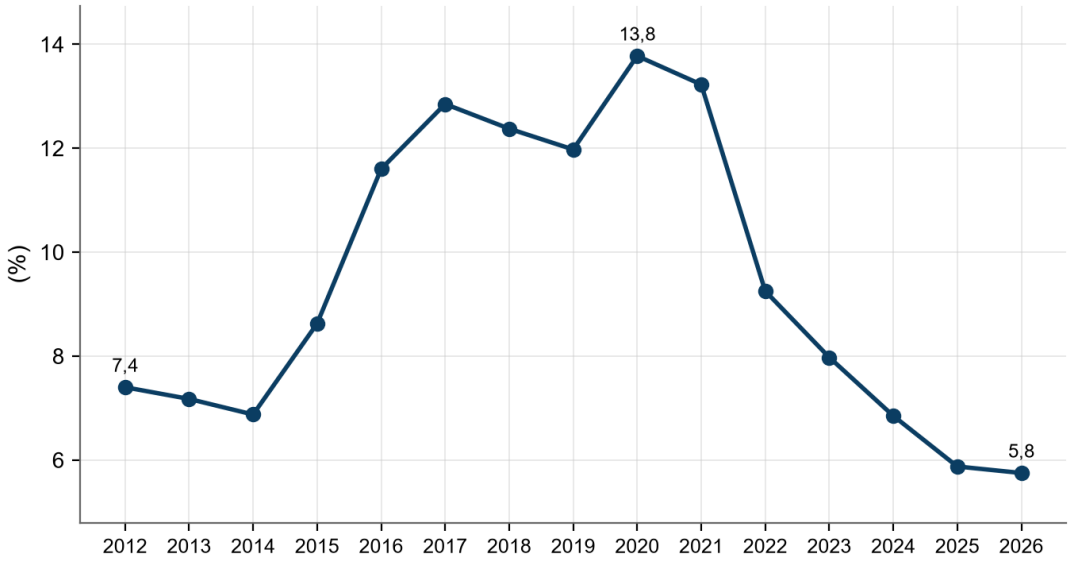


Figura 31 Taxa de Desocupação (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026a).* Taxa de desocupação (PNAD Contínua); pico da pandemia em 2020 e menor patamar da série em 2026.

13.2 Conclusões Objetivas

Está estabelecido que o emprego formal garante a anotação de salário e férias na CTPS (BRASIL, 1943, art. 423), enquanto o cooperativismo exige quóruns específicos para instalação de assembleias, variando de 2/3 a 20% dos sócios dependendo da convocação (BRASIL, LEI 12.690/2012, art. 1º, ğ 3º).

As mudanças tributárias via IBS e CBS afetarão a apropriação de créditos para adquirentes sujeitos ao regime regular (BRASIL, LC 214/2025, art. 29, VII). O setor de tecnologia e serviços digitais é um dos mais impactados pelas novas regras de importação de serviços e responsabilidade de plataformas (BRASIL, LC 214/2025, art. 29).

O rendimento médio mensal real subiu de R$ 3.191,30 em 2012 para R$ 3.777,50 em 2026, alta real de cerca de 18,4% (IBGE, 2026a).

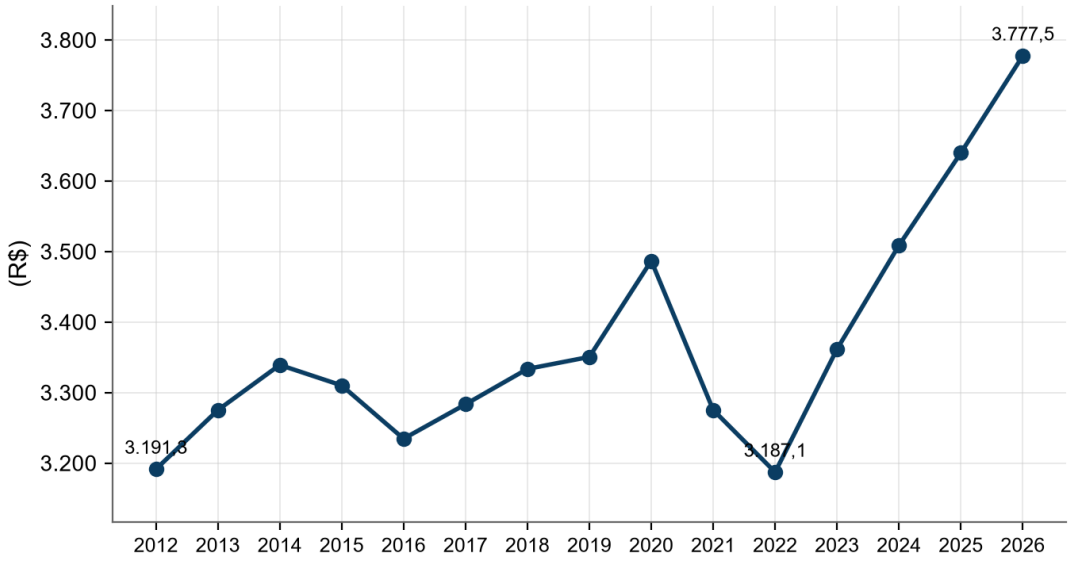


Figura 32 Rendimento Médio Mensal Real do Trabalho Principal (2012-2026). *Fonte: (IBGE, 2026a).* Rendimento médio real do trabalho principal (PNAD Contínua); alta acumulada de cerca de 18% em termos reais.

Em termos simples: O emprego com carteira assinada é o mais seguro para o trabalhador, pois o patrão assume os riscos do negócio (BRASIL, 1943). Já nas cooperativas, os sócios dividem os lucros e os prejuízos (BRASIL, LEI 12.690/2012). Para o futuro, a reforma dos impostos vai mudar como empresas e plataformas digitais pagam tributos (BRASIL, LC 214/2025), e há a possibilidade de a jornada de trabalho 6x1 acabar (EXTRA ONLINE, 2026).

Fontes consultadas: * (BRASIL, 1943) * (BRASIL, LEI 12.690/2012) * (BRASIL, LC 123/2006) * (BRASIL, LC 214/2025) * (IPEA, 2026) * (IBGE, 2026a) * (EXTRA ONLINE, 2026)

Apêndice A - Legislação citada e o que ela muda na prática

Tabela 34 Legislacao consultada e efeitos praticos. *Fonte: (BRASIL, 1988).*

Norma	**O que regula**	**Quem protege ou obriga**	**Onde encontrar**
CLT (BRASIL, 1943)	Regras gerais de trabalho e emprego	Empregados e empregadores	Link
Constituição Federal (BRASIL, 1988)	Direitos fundamentais do trabalhador	Todos os trabalhadores	Link
Reforma da Previdência (BRASIL, EC 103/2019)	Novas regras de aposentadoria	Segurados do INSS	Link
Reforma Tributária (BRASIL, EC 132/2023)	Mudanças nos impostos nacionais	Contribuintes e empresas	Link
Simples Nacional e MEI (BRASIL, LC 123/2006)	Regimes tributários para pequenas empresas	Micro e pequenas empresas	Link
Trabalho Doméstico (BRASIL, LC 150/2015)	Direitos de quem trabalha em residências	Empregados domésticos	Link
Regras Reforma Tributária (BRASIL, LC 214/2025)	Detalhes sobre IBS, CBS e Simples	Empresas e governo	Link
Aprendizado Jovem (BRASIL, LEI 10.097/2000)	Formação profissional de jovens	Jovens aprendizes	Link
Código Civil (BRASIL, LEI 10.406/2002)	Contratos de prestação de serviço	Prestadores de serviço autônomos	Link

Norma	**O que regula**	**Quem protege ou obriga**	**Onde encontrar**
Auditoria-Fiscal (BRASIL, LEI 10.593/2002)	Fiscalização do trabalho e seguridade	Empresas e trabalhadores	Link
Estágio (BRASIL, LEI 11.788/2008)	Regras para estudantes em formação	Estagiários e instituições	Link
Igualdade Racial (BRASIL, LEI 12.288/2010)	Combate ao racismo e promoção da igualdade	População negra	Link
Trabalho Portuário (BRASIL, LEI 12.545/2011)	Regras para trabalhadores de portos	Trabalhadores portuários avulsos	Link
Cooperativismo (BRASIL, LEI 12.690/2012)	Organização de cooperativas de trabalho	Cooperados	Link
Reforma Trabalhista (BRASIL, LEI 13.467/2017)	Atualização de normas da CLT	Empregados e empregadores	Link
Prevenção ao Assédio (BRASIL, LEI 14.457/2022)	Combate à violência e assédio no trabalho	Todos os trabalhadores	Link
Igualdade Salarial (BRASIL, LEI 14.611/2023)	Salários iguais para homens e mulheres	Mulheres e empresas	Link
Trabalho Rural (BRASIL, LEI 5.889/1973)	Regras para quem trabalha no campo	Trabalhadores rurais	Link
Trabalho Temporário (BRASIL, LEI 6.019/1974)	Contratações por tempo determinado	Trabalhadores temporários	Link

Norma	**O que regula**	**Quem protege ou obriga**	**Onde encontrar**
FGTS (BRASIL, LEI 8.036/1990)	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Trabalhadores com carteira assinada	Link
Seguridade Social (BRASIL, LEI 8.212/1991)	Organização do custeio da previdência	Contribuintes e governo	Link
Benefícios Previdenciários (BRASIL, LEI 8.213/1991)	Regras para auxílios e aposentadorias	Segurados do INSS	Link
Trabalho Voluntário (BRASIL, LEI 9.608/1998)	Atividades sem remuneração	Voluntários e entidades	Link
eSocial (ESOCIAL, 2026)	Digitalização de dados trabalhistas	Empresas e governo	Link

Em termos simples: Esta tabela mostra as leis que mandam no dia a dia do trabalho, desde quem limpa a casa até quem trabalha no porto ou no campo, e onde você pode ler cada uma delas (BRASIL, 1988).

Referências

Todas as fontes citadas neste relatório, em formato ABNT (NBR 6023):

- BRASIL. Consolidacao das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452/1943). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 16 out. 2026.
- BRASIL. Constituicao Federal 1988 - capitulos dos direitos trabalhistas. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 16 out. 2026.
- BRASIL. Lei 10.406/2002 - Codigo Civil (arts. 593 e seguintes: prestacao de servico). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 16 out. 2026.
- BRASIL. Lei 10.593/2002 - Auditoria-Fiscal do Trabalho e Seguridade Social. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10593.htm. Acesso em: 16 out. 2026.
- BRASIL. Lei 12.545/2011 - trabalhador portuario avulso e organizacao sindical. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12545.htm. Acesso em: 16 out. 2026.
- BRASIL. Lei 12.690/2012 - politica nacional de cooperativismo. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12690.htm. Acesso em: 16 out. 2026.
- BRASIL. Lei 13.467/2017 - reforma trabalhista. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm. Acesso em: 16 out. 2026.
- BRASIL. Lei 14.611/2023 - equalizacao salarial entre homens e mulheres. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14611.htm. Acesso em: 16 out. 2026.
- BRASIL. Lei 5.889/1973 - regulamenta o trabalho no campo. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5889.htm. Acesso em: 16 out. 2026.
- BRASIL. Lei 6.019/1974 - trabalho temporario e empresas de trabalho temporario. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6019.htm. Acesso em: 16 out. 2026.
- BRASIL. Lei 8.036/1990 - FGTS. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8036consol.htm. Acesso em: 16 out. 2026.

- BRASIL. Lei 8.212/1991 - organizacao da seguridade social. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8212cons.htm. Acesso em: 16 out. 2026.
- BRASIL. Lei 8.213/1991 - beneficios da previdencia social. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 16 out. 2026.
- BRASIL. Lei 9.608/1998 - trabalho voluntario. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9608.htm. Acesso em: 16 out. 2026.
- BRASIL. Lei Complementar 123/2006 - Simples Nacional e MEI. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm. Acesso em: 16 out. 2026.
- BRASIL. Lei Complementar 150/2015 - regulamenta trabalho domestico (EC 72/2013). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp150.htm. Acesso em: 16 out. 2026.
- BRASIL. Lei Complementar 214/2025 - regras da reforma tributaria (IBS, CBS, Simples). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp214.htm. Acesso em: 16 out. 2026.
- CAMARA DOS DEPUTADOS. PL 05253/2026. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/175660. Acesso em: 16 out. 2026.
- CAMARA DOS DEPUTADOS. PL 2911/2025. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2525925. Acesso em: 16 out. 2026.
- CAMARA DOS DEPUTADOS. PL 3406/2026. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2636199. Acesso em: 16 out. 2026.
- CAMARA DOS DEPUTADOS. PLP 265/2026. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2647294. Acesso em: 16 out. 2026.
- CAMARA DOS DEPUTADOS. REQ 00044/2026. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/174042. Acesso em: 16 out. 2026.
- CONSULTOR JURÍDICO. Pejotização de médico com autonomia não configura fraude - Consultor Jurídico. Disponível em: https://conjur.com.br/2026-ago-12/sem-prova-de-subordinacao-pejotizacao-de-medicos-nao-configura-fraude/. Acesso em: 16 out. 2026.
- ENGELMANN. A face oculta das plataformas digitais: Trabalhadores/as por aplicativo em condições de trabalho exaustivas e o riscos à saúde - Anais de Resumos Expandidos do Seminário Internacional de Pesquisas em Midiatização e Processos Sociais (2025). Disponível em: https://openalex.org/W7215382595. Acesso em: 16 out. 2026.

- ESOCIAL. eSocial - sistema de declaracoes digitais trabalhistas e previdenciarias. Disponível em: https://www.esocial.gov.br/. Acesso em: 16 out. 2026.
- EXTRA CLASSE. Sindicatos denunciam Ulbra ao Ministério do Trabalho por pejotização e reduções salariais - Extra Classe. Disponível em: https://www.extraclasse.org.br/movimento/2026/10/sindicatos-denunciam-ulbra-ao-ministerio-do-trabalho-por-pejotizacao-e-reducoes-salariais/. Acesso em: 16 out. 2026.
- EXTRA ONLINE. Fim da escala 6x1: o que pode mudar para domésticas e patrões se a PEC for aprovada - Extra online. Disponível em: https://extra.globo.com/economia/noticia/2026/10/fim-da-escala-6x1-o-que-pode-mudar-para-domesticas-e-patroes-se-a-pec-for-aprovada.ghtml. Acesso em: 16 out. 2026.
- FONSECA. O Trabalho por Aplicativos Digitais no contexto da Quarta Revolução Industrial - Revista Direito em Debate (2022). Disponível em: https://doi.org/10.21527/2176-6622.2022.57.12136. Acesso em: 16 out. 2026.
- IBGE. Brasil tem 2 milhões de trabalhadores por aplicativos, diz IBGE - Agência Brasil. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/economia/audio/2026-09/brasil-tem-2-milhoes-de-trabalhadores-por-aplicativos-diz-ibge. Acesso em: 16 out. 2026.
- IBGE. IBGE - PNAD Continua: desocupacao, ocupacao e rendimento (series). Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html. Acesso em: 16 out. 2026.
- IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) - saúde autoavaliada por situação ocupacional, renda e cor ou raça. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-saude.html. Acesso em: 16 out. 2026.
- IBGE. Trabalhadores de transporte de passageiros por aplicativo chegam a 1,2 milhão de pessoas no país - Agência de Notícias - IBGE. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/47966-trabalhadores-de-transporte-de-passageiros-por-aplicativo-chegam-a-1-2-milhao-de-pessoas-no-pais. Acesso em: 16 out. 2026.
- IMPRENSA. Em vitória de Lula, Senado aprova PEC do fim da escala 6x1 e trabalhador terá dois dias de folga por semana - G1. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2026/10/14/senado-aprova-pec-do-fim-da-escala-6x1.ghtml. Acesso em: 16 out. 2026.

- IPEA. Ipea - Carta de Conjuntura, tema Mercado de Trabalho (rendimentos, formal e informal). Disponível em: https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/mercado-de-trabalho/. Acesso em: 16 out. 2026.
- KALIL. Trabalho Sob Demanda por Meio de Aplicativos - A Regulação do Trabalho via Plataformas Digitais (2020). Disponível em: https://doi.org/10.5151/9786555500295-03. Acesso em: 16 out. 2026.
- MTE. MTE - Inspecao do Trabalho: fiscalizacao e aplicacao da lei. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho. Acesso em: 16 out. 2026.
- REBECHI. O trabalho mediado por plataformas digitais e assimetrias nas relações de comunicação - Revista Katálysis (2022). Disponível em: https://doi.org/10.1590/1982-0259.2022.e82596. Acesso em: 16 out. 2026.
- STF NOTICIAS. STF retira suspensão de processos sobre ‘pejotização’ na primeira instância e nos TRTs - stf noticias. Disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-retira-suspensao-de-processos-sobre-pejotizacao-na-primeira-instancia-e-nos-trts/. Acesso em: 16 out. 2026.

Anexo B – Graficos complementares (IBGE/PNAD/IPEA)

Series historicas complementares coletadas diretamente das APIs oficiais do IBGE (SIDRA) e do Ipea (Series Temporais/Ipeadata), usadas para contextualizar formalidade, informalidade e rendimentos no mercado de trabalho brasileiro. Os dados replicam a PNAD Continua.

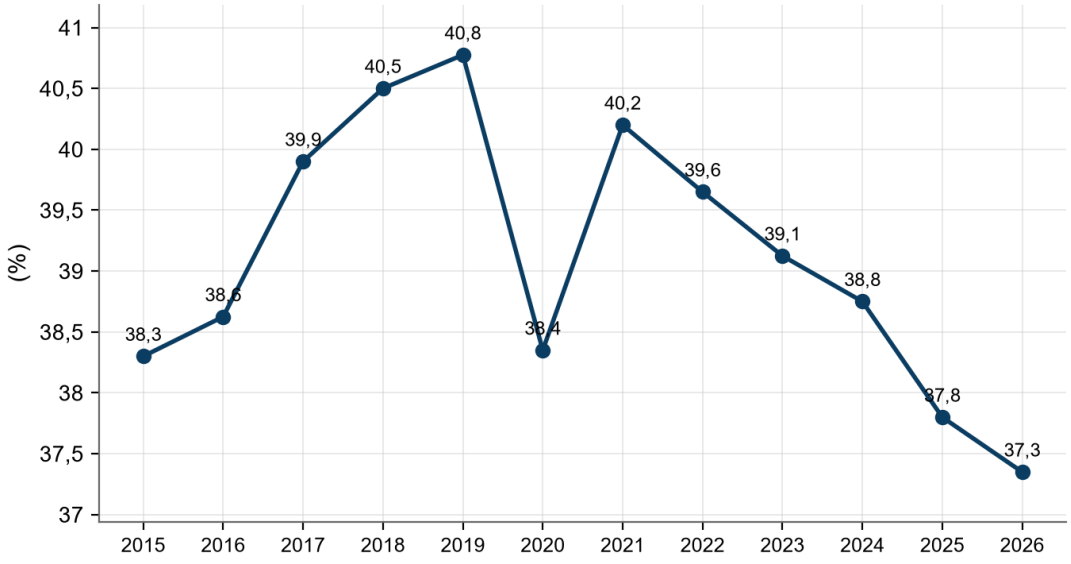


Figura 33 Taxa de Informalidade no Emprego Urbano (2015-2026). *Fonte: (IPEA, Series Temporais/Ipeadata (IBGE/PNAD Continua)).* Media anual da serie PNADCT_TXINFORMUF, territorio Brasil.

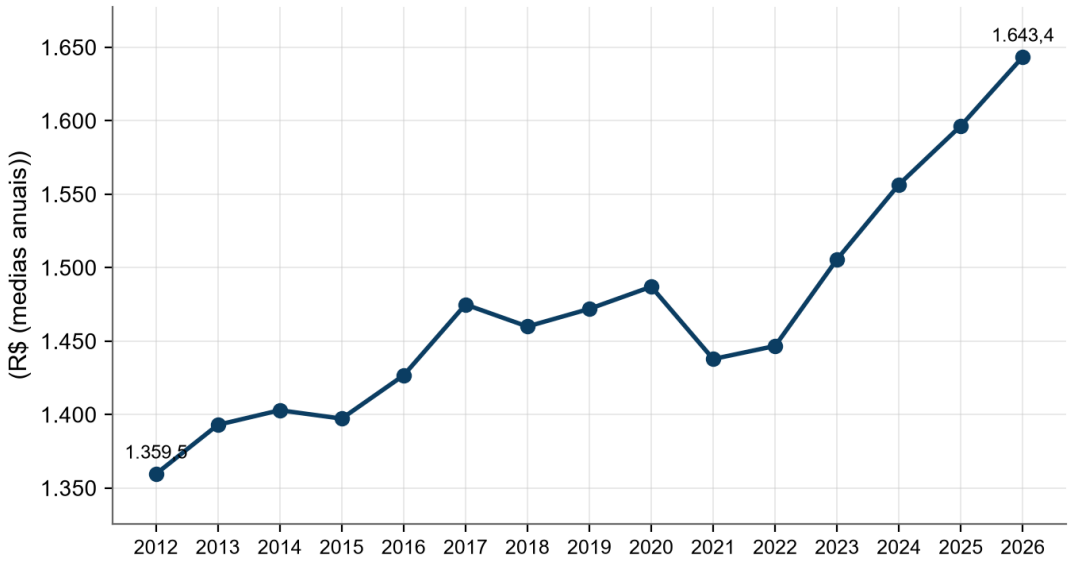


Figura 34 Salario Minimo Real (2012-2026). *Fonte: (IPEA, Series Temporais/Ipeadata (IBGE/PNAD Continua)).* Media anual da serie GAC12_SALMINRE12; valores reais.